

CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS**SUMÁRIO DA NORMA**

1	FINALIDADE,6
2	DEFINIÇÕES,6
3	REGRAS,6
3.1	DISPOSIÇÕES GERAIS,6
3.1.8	LICITAÇÃO,6
3.1.9	CONTRATAÇÕES DIRETAS,6
3.1.10	CONTRATAÇÃO COM RECURSOS DE AGÊNCIA OFICIAL DE COOPERAÇÃO ESTRANGEIRA OU ORGANISMO FINANCEIRO MULTILATERAL DE QUE O BRASIL SEJA PARTE,6
3.1.11	VEDAÇÕES E IMPEDIMENTOS,7
3.1.12	PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO, AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO E AO FINANCIAMENTO DA PROLIFERAÇÃO DE ARMAS DE DESTRUIÇÃO EM MASSA,8
3.1.13	PROGRAMA DE INTEGRIDADE,8
3.1.14	ATOS LESIVOS À CAIXA OU À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,8
3.2	RESPONSABILIDADES,9
3.2.1	GESTOR,9
3.2.2	GECOT/CECOT,10
3.3	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO,10
3.3.3	PLANO DE AQUISIÇÕES CAIXA,10
3.3.4	ESTUDOS PRELIMINARES,11
3.3.5	GERENCIAMENTO DE RISCOS,12
3.3.6	TERMO DE REFERÊNCIA,13
3.4	PESQUISA DE PREÇOS,14
3.5	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO,17
3.5.1	PRAZO PARA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO,17
3.5.2	NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE CONTRATAÇÃO,18
3.5.3	SOLICITAÇÃO NO SICLG,18
3.6	FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS,18
3.6.1	DISPOSIÇÕES GERAIS,18
3.6.2	VERIFICAÇÃO DE IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR E DE REGULARIDADE DO FORNECEDOR,21
3.6.2.1	IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO,21
3.6.2.2	REGULARIDADE DO FORNECEDOR,21
3.6.2.3	REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA,21
3.6.2.4	TRANSAÇÃO COM PARTES RELACIONADAS,22
3.6.2.5	REGULARIDADE CADASTRAL,22
3.6.3	GARANTIA CONTRATUAL,22
3.6.4	PUBLICAÇÃO,24
3.6.5	DADOS ORÇAMENTÁRIOS,25
4	PROCEDIMENTOS,25
4.1	AUTUAÇÃO DE PROCESSOS,25
4.2	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO,27
4.2.1	GESTOR,27
4.2.1.1	PLANO DE AQUISIÇÕES,27
4.2.1.2	ESTUDO PRELIMINAR,28
4.2.1.3	GERENCIAMENTO DE RISCOS,28
4.2.1.4	TERMO DE REFERÊNCIA,28
4.3	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO,29
4.3.1	GESTOR,29

4.3.1.2	OBJETO DA CONTRATAÇÃO,29
4.3.1.3	JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO,29
4.3.1.4	DETALHAMENTO DA CONTRATAÇÃO,29
4.3.1.5	VOLUMETRIA E ESTIMATIVA DE PREÇOS,30
4.3.1.6	INFORMAÇÕES ACERCA DO CONTRATO VIGENTE, SE HOUVER,30
4.3.1.7	DADOS ORÇAMENTÁRIOS,30
4.3.1.8	GARANTIA CONTRATUAL,31
4.3.1.9	SELEÇÃO DO FORNECEDOR –CONTRATAÇÃO DIRETA,31
4.3.1.10	SELEÇÃO DO FORNECEDOR – LICITAÇÃO,32
4.3.1.10.6	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA,32
4.3.1.10.7	QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA,32
4.3.1.11	DEFINIÇÃO DE MULTAS, DEMAIS SANÇÕES E RESCISÃO CONTRATUAL,33
4.3.1.12	PARECERES EXIGIDOS,34
4.3.1.13	OUTRAS INFORMAÇÕES,34
4.3.1.13.5	INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS - BENS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,35
4.3.1.13.6	INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS – EVENTOS DE T&D,36
4.3.1.13.7	INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS – CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE,37
4.3.1.13.8	INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA,37
4.3.1.13.9	INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA,37
4.3.1.13.10	INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENOS VOLUMES,38
4.3.1.13.11	INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO COM APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNICA,38
4.3.1.13.12	INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS – PERMISSIONÁRIO LOTÉRICO,39
4.3.1.13.13	INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS – ATUALIZAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO,39
4.3.1.13.14	INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS – CONTRATOS REGIDOS POR LEI ESTRANGEIRA E FORO NO EXTERIOR,20
4.3.1.14	PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO NO SICLG,39
4.3.1.15	APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇÃO,39
4.3.2	GECOT/CECOT,39
4.4	FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO,40
4.4.1	GECOT/CECOT,40
4.4.2	GESTOR,42
4.5	CONTROLE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS,42
4.5.1	GESTOR,42
4.5.2	CECOT,42
4.6	CONSULTAS DE IMPEDIMENTOS PARA LICITAR E CONTRATAR E DA REGULARIDADE DO FORNECEDOR,43
4.6.1	IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO,43
4.6.2	REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA,45
4.6.3	TRANSAÇÃO COM PARTES RELACIONADAS,46
4.6.4	REGULARIDADE CADASTRAL,46
4.6.5	ATENDIMENTO À CIRCULAR BACEN 3978/2020 – CONHEÇA SEU FORNECEDOR,46
4.6.6	RISCOS SOCIAIS, AMBIENTAIS, CLIMÁTICOS E RISCO DE TERCEIROS NO CONTRATO,47
5	ANEXOS,47

PREFÁCIO**TÍTULO****CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS****UNIDADE RESPONSÁVEL****GECOT – GN CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS****PÚBLICO ALVO**

Todas as Unidades da CAIXA

ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIORInclusões:

- Item [3.6.2](#) – Inclusão de item sobre disposições em relação a contratações diretas que prevejam adoção de lei e foro estrangeiros.

Alterações

- Item [3.3.6.8](#) e [3.3.6.8.1](#) – inclusão de itens referente à vedação de pagamento antecipado e previsões para caso excepcionais.
- Item [3.5.1.1.2](#) – Inclusão de previsão de prazo mínimo adicional para contratações diretas que prevejam adoção de lei e foro estrangeiros.
- Item [4.3.1.4.9](#) – Inclusão de item exigindo justificativas quando da adoção de previsão de pagamento antecipado.
- Item [4.3.1.10.6.6](#) – Alteração da redação para esclarecer que as exigências de qualificação técnica devem ser mensuráveis, sendo vedada exigência genéricas ou indeterminadas.
- Item [4.3.1.10.6.6.1](#) e [4.3.1.10.6.6.2](#) – Inclusão de orientações sobre condições de exigência de comprovação de prazos de execução, experiência ou período de prestação dos serviços.

Anexos:

- Não houve alterações.

RELAÇÃO COM OUTROS NORMATIVOS

AD006 PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO, AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO E AO FINANCIAMENTO DA PROLIFERAÇÃO DE ARMAS DE DESTRUIÇÃO EM MASSA

AD014 TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVIÇO DA CAIXA, BENS, DOCUMENTOS

AD028 CONTRATAÇÕES DIRETAS

AD035 SEGURANÇA - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

AD069 LICITAÇÕES NA CAIXA

AD089 INFRAESTRUTURA - COMODATO E CESSÃO DE IMÓVEIS OU ÁREA DE IMÓVEIS DE USO DA CAIXA

AD090 SUPRIMENTOS - LOGÍSTICA DE MATERIAL PERMANENTE

AD103 PAGAMENTOS A FORNECEDORES

AD143 SUPRIMENTOS - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO E DE PEQUENA MONTA

AD200 LOCAÇÃO, CESSÃO OU COMODATO DE IMÓVEL OU ÁREA DE IMÓVEL PARA USO DA CAIXA

AD233 CONTRATAÇÕES CONCORRENCIAIS

AD242 GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONCORRENCIAIS, SOLUÇÕES INOVADORAS, PATROCÍNIO E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

AD244 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAIXA - ANÁLISE DA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

AD255 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

AD264 CONTRATAÇÃO E CONFORMIDADE NA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DESEMBOLSO DE PATROCÍNIOS

AD288 Licitação e Contratação de Soluções Inovadoras

AE008 PUBLICIDADE LEGAL

AE013 MARKETING - PATROCÍNIO

AE079 APURAÇÃO E JULGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DISCIPLINAR E CIVIL
AE124 REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E CLIMÁTICOS PARA CONCESSÃO DE CRÉDITO
AE133 ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS REGULADORES, DE SUPERVISÃO, DE CONTROLE E DE FISCALIZAÇÃO E À AUDITORIA INDEPENDENTE
AE137 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA - PAR
AL080 REGIME DE ALÇADAS - COMPRAR E CONTRATAR BENS E SERVIÇOS, FORMALIZAR PARCERIA VINCULADA À OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS E PATROCÍNIO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
CO038 CONTA DEPÓSITO DE CAUÇÃO
CR110 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DE DISPÊNDIOS
CR111 CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DISPÊNDIOS
CR117 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DISPÊNDIOS
CR464 TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS - REGRAS GERAIS
CR512 DUE DILIGENCE DE INTEGRIDADE
CR553 GERENCIAMENTO DE RISCOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E CLIMÁTICOS NA CAIXA
CR555 GESTÃO DO RISCO DE TERCEIROS
OR016 TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO
OR048 AFASTAMENTO DO PAÍS
OR134 GOVERNANÇA CORPORATIVA CAIXA
OR137 GESTÃO DA POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL E CLIMÁTICA
OR142 PROGRAMA DE INTEGRIDADE DA CAIXA
OR210 CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS E RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES
PO001 POLÍTICA INSTITUCIONAL CAIXA
PO006 POLÍTICA DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO, AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO E AO FINANCIAMENTO DA PROLIFERAÇÃO DE ARMAS DE DESTRUIÇÃO EM MASSA
PO007 POLÍTICA DE SEGURANÇA E INFORMAÇÃO
PO048 POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
PO073 POLÍTICA DE COMBATE E PREVENÇÃO AO ASSÉDIO SEXUAL E MORAL E À DISCRIMINAÇÃO
RH213 MODELO DE ATUAÇÃO DA UNIVERSIDADE CAIXA
TE165 PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE TI
TE227 DIRETRIZES PARA UTILIZAÇÃO DE NUVEM PÚBLICA

PRODUTOS RELACIONADOS

Não se aplica

PROCESSOS RELACIONADOS

PR.01602 - 4.10.2.4 Contratar bens e serviços, de forma direta, por dispensa de licitação por valor
PR.01603 - 4.10.2.5 Contratar bens e serviços, de forma direta, por dispensa ou inexigibilidade de licitação
PR.02139 - 4.10.2.16 Contratar locação de imóvel para uso da CAIXA
PR.02145 - 4.10.2.17 Contratar bens e/ou serviços para recuperação de imóveis do PAR e do PMCMV construídos com recursos do FAR
PR.02146 - 4.10.2.18 Contratar bens e serviços via licitação CAIXA

REGULAMENTAÇÃO UTILIZADA

Decreto-lei nº 4.657, de 4/09/1942
Decreto nº 7.203, de 04/06/2010.
Decreto nº 8.538, de 06/10/2015.
Decreto nº 8.945, de 27/12/2016.
Decreto nº 9.507, de 21/09/2018.
Decreto nº 11.462, de 31/03/2023

Instrução Normativa MPDG nº 03, de 26/04/2018.

Instrução Normativa Secretaria da RFB nº 1.244, de 30/01/2012.

Lei nº 8.429, de 02/06/1992.

Lei nº 10.406, de 10/1/2002.

Lei nº 12.813, de 16/05/2013.

Lei nº 12.846, de 01/08/2013.

Lei nº 13.303, de 30/06/2016.

Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Portaria CGU nº 516, de 15/03/2010.

Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Portaria MF nº 358, de 05/09/2014.

Resolução CGPAR nº 29, de 05/04/2022.

Resolução CGPAR nº 45, de 30/12/2022.

Resolução Conjunta CNJ/TSE nº 6, de 21/05/2020.

SARB nº 027, de 08/12/2023.

DOCUMENTAÇÃO UTILIZADA

Regulamento de Licitações e Contratos da CAIXA 2ª versão, de 29/09/2023.

ROTEIRO PADRÃO

40674

NORMATIVOS REVOGADOS

Não se aplica

ATENDIMENTO DE DÚVIDAS

GECOT – GN CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS

CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS**1 FINALIDADE**

1.1 Definir as diretrizes das contratações de bens e serviços da CAIXA, inclusive quanto ao planejamento, solicitação e formalização dos contratos.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Disponível em <https://dados.caixa/portal/glossario?norma=AD020>.

3 REGRAS**3.1 DISPOSIÇÕES GERAIS**

3.1.1 Este normativo dispõe sobre as contratações de bens e serviços para a CAIXA, observando os princípios e diretrizes estabelecidos no RLCC.

3.1.2 As contratações de bens e serviços são precedidas por fase de planejamento, quando são elaborados os estudos preliminares e o termo de referência, realizada a pesquisa de preços e gerados os demais documentos e informações que subsidiam a solicitação de contratação.

3.1.3 No caso de contratações efetuadas com recursos e em proveito de terceiros, observa-se os termos do acordo ou convênio com a entidade externa quanto à autorização para deflagração da licitação/contratação e/ou formalização do contrato.

3.1.3.1 O processamento das licitações e contratações é realizado de acordo com as disposições do Regulamento de Licitações e Contratos da CAIXA.

3.1.4 Em todo o fluxo do processo licitatório e das contratações devem ser observadas as diretrizes estabelecidas nos [MN, [PO001](#)], [MN, [PO006](#)], [MN, [PO007](#)], [MN, [PO048](#)], [MN, [PO073](#)], [MN, [OR137](#)], [MN, [OR142](#)] e [MN, [OR210](#)].

3.1.5 Constam no Portal GECOT (<https://caixa.sharepoint.com/sites/Contratacoes>) materiais de apoio para subsidiar os Gestores demandantes e os empregados que atuam na área de contratações da GECOT/CECOT.

3.1.6 Os contratos de Patrocínio, definidos pelo [MN, [AE013](#)], são formalizados nos termos do [MN, [AD264](#)].

3.1.7 As Contratações Concorrenciais, que visam aprimorar os mecanismos de posicionamento concorrencial da CAIXA, e contratações de soluções inovadoras, realizadas por meio de modalidade especial, seguem as disposições do [MN, [AD233](#)] e [MN, [AD288](#)], respectivamente.

3.1.8 LICITAÇÃO

3.1.8.1 As contratações com terceiros destinadas à aquisição e locação de bens e à prestação de serviços, inclusive de engenharia e de publicidade, à alienação de bens e ativos, à execução de obras, bem como à implementação de ônus real, são precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses legais de dispensa e inexigibilidade.

3.1.8.2 No âmbito da CAIXA é utilizada a modalidade Licitação CAIXA para os procedimentos licitatórios.

3.1.8.2.1 As normas sobre licitação constam no [MN, [AD069](#)].

3.1.9 CONTRATAÇÕES DIRETAS

3.1.9.1 Destinam-se às contratações de bens e prestação de serviços sem a condução de procedimento licitatório, em razão da existência de fatores que tornam a licitação dispensável ou inexigível.

3.1.9.1.1 As normas sobre contratações diretas e suas hipóteses de dispensa e inexigibilidade constam no [MN, [AD028](#)].

3.1.9.1.2 Especificamente para locação de imóveis para uso CAIXA, as normas constam no [MN, [AD200](#)].

3.1.10 CONTRATAÇÃO COM RECURSOS DE AGÊNCIA OFICIAL DE COOPERAÇÃO ESTRANGEIRA OU ORGANISMO FINANCEIRO MULTILATERAL DE QUE O BRASIL SEJA PARTE

3.1.10.1 Para contratações com recursos provenientes de financiamento ou doação oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira, banco estrangeiro de fomento, organismo financeiro multilateral ou demais entidades públicas ou privadas de natureza de direito internacional, são admitidas as condições decorrentes de acordos, protocolos, convenções, tratados e contratos internacionais.

3.1.10.2 São admitidas as normas e procedimentos operacionais dos organismos internacionais, inclusive quanto ao critério de seleção da proposta mais vantajosa, o qual pode contemplar, além do preço, outros fatores de avaliação, desde que seja condição para a obtenção do financiamento ou da doação.

3.1.10.2.1 As normas e procedimentos dos organismos internacionais serão adotados em detrimento da legislação nacional aplicável, observados os princípios constantes neste normativo e no [MN, [AD069](#)], quando compatível.

3.1.11 VEDAÇÕES E IMPEDIMENTOS

3.1.11.1 É impedida de participar de licitações e de ser contratada pela CAIXA a empresa:

- a) Cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor ou empregado da CAIXA;
- b) Suspensa pela CAIXA ou impedida de contratar no âmbito da União;
- c) Declarada inidônea;
- d) Constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;
- e) Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;
- f) Constituída por sócio ou cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
- g) Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.

3.1.11.2 Aplica-se a vedação prevista no item [MN, [3.1.11.1](#)]

- a) à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante;
- b) a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
 - dirigente CAIXA;
 - empregado CAIXA lotado nas unidades responsáveis pela instrução da demanda, pela licitação ou pela contratação ou pela gestão formal, técnica ou operacional do contrato;
 - autoridade do Ministério da Fazenda.
- c) cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a CAIXA há menos de 6 (seis) meses.
- d) Com proibição para contratar com o Setor Público.
- e) Que seja empregador de Trabalho Escravo.

3.1.11.3 É vedada a participação direta ou indireta nas licitações relativas a obras e serviços de engenharia:

- a) de pessoa física ou jurídica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto básico da licitação;
- b) de pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração do anteprojeto ou do projeto básico da licitação;
- c) de pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto básico da licitação seja administrador, controlador, gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio, neste último caso quando a participação superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

3.1.11.3.1 A vedação do item [MN, [3.1.11.3](#)] não se aplica aos seguintes casos:

- a) Adoção do regime de contratação integrada ou semi-integrada;
- b) Manifestação de interesse privado;
- c) Participação da pessoa física e das pessoas jurídicas de que tratam as alíneas “b” e “c” do item [MN, [3.1.11.3](#)] em licitação ou em execução de contrato, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da CAIXA.

3.1.11.3.2 Considera-se participação indireta a existência de vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto básico, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários, bem como a participação de empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela CAIXA no curso da licitação.

3.1.11.4 É impedida de participar de licitações de permissionários lotéricos e de ser contratada pela CAIXA a empresa ou pessoa física, titular e seus respectivos sócios, procuradores e administradores:

- a) que tenha permissão revogada compulsoriamente;
- b) que esteja descredenciada das atividades de Correspondente de qualquer instituição financeira por descumprimento contratual.

3.1.11.5 A CAIXA não se relaciona com pessoas físicas ou jurídicas que trazem potencial risco de imagem e reputação à Instituição Financeira, conforme [MN, [AD006](#)].

3.1.11.6 Em observância às vedações dispostas acima, a contratada deve assinar Declaração de Vedação ao Nepotismo nos termos constantes nos editais e contratos padronizados.

3.1.12 PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO, AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO E AO FINANCIAMENTO DA PROLIFERAÇÃO DE ARMAS DE DESTRUIÇÃO EM MASSA

3.1.12.1 Observa as disposições constantes no [MN, [PO006](#)] e [MN, [AD006](#)], principalmente em relação aos seguintes aspectos:

- Conheça seu Cliente;
- Conheça seu empregado;
- Conheça seu Parceiro/Fornecedor/Prestador de Serviços Terceirizados;
- Operações ou situações consideradas suspeitas;
- Comunicação das situações com indícios de lavagem de dinheiro à unidade de PLD;
- Sanções e penalidades;
- Sigilo e discricção.

3.1.12.2 É responsabilidade de todo empregado/dirigente conhecer a Política de GEPLD da CAIXA e pautar a atuação conforme seus princípios e diretrizes e assinar o Termo de Ciência da [MN, [PO006](#)], disponível no portal [IntegraMais](#).

3.1.13 PROGRAMA DE INTEGRIDADE

3.1.13.1 Quando da contratação de bens e serviços, os empregados da CAIXA devem observar as diretrizes do [MN, [OR142](#)], visando contratar fornecedores com idoneidade para o fornecimento de bem e/ou prestação de serviços sustentáveis, pautados pela atuação ética e valores de respeito, honestidade, compromisso, transparência e responsabilidade.

3.1.13.2 Em todas as contratações, precedidas de licitação, é condição obrigatória para formalização do contrato a assinatura do Termo de Recebimento, Ciência e Adesão ao Código de Conduta do Fornecedor CAIXA.

3.1.13.2.1 Nas contratações diretas, a assinatura do Termo de Recebimento, Ciência e Adesão ao Código de Conduta do Fornecedor CAIXA fica condicionada à aceitação do fornecedor, quando da negociação das condições contratuais.

3.1.13.3 O Fornecedor CAIXA deve seguir as orientações e princípios contidos no Código de Conduta do Fornecedor CAIXA, anexo obrigatório dos instrumentos contratuais precedidos de licitação, que tem por objetivo nortear o comportamento dos Fornecedores na execução dos contratos firmados com CAIXA.

3.1.13.3.1 Conforme [MN, [AD242](#)], cabe ao gestor operacional dos contratos de bens e serviços acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços/execução da obra/fornecimento dos bens e demandar à CEFOR a abertura de processo de penalidade na ocorrência de descumprimento contratual e/ou violação ao Código de Conduta do Fornecedor CAIXA.

3.1.14 ATOS LESIVOS À CAIXA OU À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

3.1.14.1 A CECOT, a unidade gestora operacional, a CEFOR, outras unidades responsáveis por licitações, compras diretas e gestão de contratos ou quaisquer empregados que tenham conhecimento da ocorrência devem reportar à CORED quando identificados os seguintes atos lesivos praticados por pessoas jurídicas ou em seu benefício contra a CAIXA:

- a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a terceira pessoa a ele relacionada;
- b) comprovadamente financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos neste item;
- c) comprovadamente utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
- d) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório;

- e) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório;
- f) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
- g) fraudar licitação ou contrato dela decorrente;
- h) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação ou celebrar contrato administrativo com a CAIXA;
- i) obter vantagem ou benefício indevido de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a CAIXA, sem autorização em lei, em normativo interno, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;
- j) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a CAIXA;
- k) dificultar o desempenho das atividades de investigação e fiscalização da CAIXA, inclusive as de acompanhamento e fiscalização de contrato/ata de registros de preços, ou intervir de forma inidônea nestas atividades.

3.1.14.2 A unidade ou empregado responsável pela comunicação segue as orientações contidas no [MN, [AE137](#)].

3.2 RESPONSABILIDADES

3.2.1 GESTOR

3.2.1.1 Identificar a necessidade da CAIXA, realizar planejamento de compras de bens e serviços a serem realizadas no ano subsequente, respeitando-se o orçamento disponibilizado para cada rubrica orçamentária, incluindo as mesmas no Plano de Aquisições.

3.2.1.2 Definir a melhor solução para atendimento da necessidade identificada, a partir da realização de Estudos Preliminares.

3.2.1.3 Elaborar o Termo de Referência da contratação contendo a especificação do objeto e os elementos necessários à sua perfeita contratação e execução.

3.2.1.4 Realizar pesquisas de preços, estabelecendo a estimativa compatível com a prática de mercado, que será o preço máximo admitido na licitação/contratação, com vistas à obtenção da melhor proposta para a CAIXA.

3.2.1.5 Solicitar a contratação no SICLG de forma tempestiva, incluindo todos os documentos necessários à instrução do processo de licitação/contratação.

3.2.1.5.1 Na hipótese de abertura de pedido de contratação fora dos prazos mínimos definidos, o gestor não poderá questionar a formalização extemporânea do contrato, nem se eximir por eventuais responsabilizações, observadas situações excepcionais, devidamente justificadas, essenciais ao funcionamento da CAIXA.

3.2.1.5.1.1 A solicitação de contratação extemporânea não impede o tratamento tempestivo e adequado da demanda pela GECOT/CECOT.

3.2.1.6 Confeccionar Proposição, nos termos normatizados pela SEGER, conforme o [MN, [OR134](#)], quando se tratar de demanda que esteja na alçada de autorização de contratação/deflagração do Comitê de Contratações e Sustentabilidade; e Conselho Diretor, conforme [MN, [AL080](#)].

3.2.1.6.1 Apresentar e relatar Proposição perante as devidas instâncias, conforme os respectivos normativos de regência.

3.2.1.6.2 Incluir a autorização no SICLG após aprovação da matéria.

3.2.1.7 Participar da condução do processo licitatório como auxiliar técnico, por intermédio de empregado(s) indicado(s) para compor a equipe de apoio, providenciando ajustes, respostas e justificativas necessárias para o bom andamento do processo.

3.2.1.7.1 Realizar análise de questionamentos, impugnações e habilitações recebidos durante o processo, quando solicitado pela CECOT, e emitir parecer técnico.

3.2.1.8 Manifestar-se sobre possíveis riscos ambientais, climáticos ou sociais apresentados pelo objeto do contrato ou pelo fornecedor a ser contratado, conforme [MN, [CR553](#)], mediante solicitação da CECOT/GECOT.

3.2.1.9 Responder perante os órgãos de controle internos e externos pelo modelo adotado para a contratação do bem e/ou serviço sob sua gestão, incluindo a identificação e delineamento da necessidade, bem como quando comprovado sobrepreço ou superfaturamento.

3.2.1.10 Dar conhecimento tempestivo à GEOCF dos serviços em contratação com empresas Big4 (PwC, KPMG, Deloitte e EY).

3.2.1.11 Aos contratos administrados pela GEGAT, as atribuições e os responsáveis constam dispostos no [MN, [TE165](#)].

3.2.1.12 Compete ao gestor demandante informar à CECOT, de forma tempestiva e formal, sempre que houver atualização da Convenção Coletiva de Trabalho - CCT aplicável à categoria profissional relacionada à contratação até a data da publicação do edital, especialmente quando implicar atualização dos valores de salários normativos ou benefícios utilizados para estimar a contratação de serviços com mão de obra.

3.2.2 GECOT/CECOT

3.2.2.1 Prestar consultoria ao Gestor acerca das exigências previstas neste normativo e da elaboração da demanda para solicitação de contratação e de demais aspectos formais das contratações ao longo do processo da contratação, inclusive durante a etapa de planejamento.

3.2.2.2 Instruir o processo de contratação de bens e serviços, conforme o caso, obedecidos os preceitos legais e normativos, para a realização de licitação ou para a formalização de contratação direta.

3.2.2.3 Elaborar edital de licitação e/ou minuta de contrato, em conformidade com os modelos padronizados pela GECOT, com observância às especificidades da demanda.

3.2.2.3.1 Submeter à análise da GECOT as minutas de editais e/ou contratos que tiverem alterações de cláusulas que conflitem com as normas vigentes de licitações e contratos.

3.2.2.3.2 Submeter à análise da unidade jurídica as minutas de editais e/ou contratos que tiverem alterações nas cláusulas de natureza legal pré-aprovadas pela GEAJU nos modelos padronizados.

3.2.2.4 Cabe à CECOT elaborar e submeter às autoridades competentes Proposição quando a demanda estiver na alçada do Comitê de Compras e Contratações das Centralizadoras Nacionais Contratações e Gestão Formal de Contratos.

3.2.2.5 Cabe à GECOT emitir Parecer relativo à conformidade da solicitação de contratação demandada pelo Gestor, restringindo-se às informações necessárias para autorização pelos Comitês Estatutários, no âmbito de sua competência, quando o valor da contratação estiver na alçada do Comitê de Contratações e Sustentabilidade; e Conselho Diretor, a depender da alçada disposta no [MN, [AL080](#)].

3.3 PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3.3.1 As contratações e os procedimentos de licitação são antecedidos por planejamento detalhado, elaborado pelo gestor operacional do produto ou serviço, com a finalidade de otimizar o desempenho da CAIXA, proteger o interesse público envolvido, com transparência e equidade, com vistas a maximizar seus resultados econômicos e finalidades estatutárias.

3.3.2 O planejamento constitui a fase de preparação da contratação pretendida e contempla a realização de estudos preliminares, o gerenciamento de riscos e a elaboração do termo de referência ou projeto básico.

3.3.2.1 O nível de detalhamento de informações necessárias para instruir cada etapa do planejamento deve considerar a análise de risco do objeto a ser contratado.

3.3.3 PLANO DE AQUISIÇÕES CAIXA

3.3.3.1 O Plano de Aquisições CAIXA é a ferramenta utilizada para apresentar o planejamento anual das contratações e prorrogações de contratos que serão realizadas na CAIXA, para suprir as necessidades de bens e serviços necessários à execução das atividades da empresa.

3.3.3.1.1 O Plano é aberto anualmente para registro das necessidades de aquisição referentes ao ano seguinte, ou seja, é preenchido no ano corrente para contemplar as contratações e prorrogações que ocorrerão no próximo ano.

3.3.3.1.2 O gestor deve incluir no Plano de Aquisições as demandas de bens e serviços referentes à:

- a) Bens e serviços, inclusive de engenharia;
- b) Contratações por inexigibilidade de licitação;
- c) Locações de imóveis;
- d) Seleção de permissionários lotéricos;
- e) Procedimentos de Credenciamento;
- f) Prorrogações de contratos.

3.3.3.1.3 Não devem ser incluídas no Plano de Aquisições para o exercício seguinte as necessidades de bens e serviços referentes a:

- a) Serviços de engenharia para adequações de imóveis do Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMCV) e Programa de Arrendamento Residencial – PAR, construídos com recursos do FAR (Lei 10.188/01);
- b) Contratações diretas por dispensa de licitação, enquadradas nas seguintes hipóteses:

- Dispensa por valor, conforme valores atualizados publicados no [MN, [AD028](#)];
 - Contratações decorrentes de licitação deserta e de contratação de remanescente.
 - Concessionárias de Energia Elétrica;
 - Emergenciais;
 - Cessão (onerosa ou gratuita) de uso de imóvel ou área de imóvel para CAIXA;
 - Comodato.
- c) Bens/serviços para as empresas que compõem o Conglomerado CAIXA;
- d) Com recursos extraorçamentários (quando não há dispêndio da CAIXA);

3.3.3.2 As demandas de aquisição deverão observar o valor total do orçamento disponibilizado para cada rubrica no exercício de sua contratação.

3.3.3.3 Será realizado acompanhamento da execução do Plano de Aquisições, sendo sua acurácia reportada ao Comitê de Compras e Sustentabilidade, como parte do monitoramento da eficiência das contratações.

3.3.3.4 Ao final de cada exercício os Gestores Demandantes devem, obrigatoriamente, apresentar as justificativas para as necessidades de contratações previstas no Plano de Aquisições que não tenham sido demandadas.

3.3.3.4.1 Caso a licitação/contratação não tenha sido demandada até o fim do exercício previsto e ainda houver necessidade, a previsão de contratação deve ser cadastrada no Plano de Aquisições para o próximo exercício.

3.3.3.5 Não será aceita solicitação de contratação para demandas com IDs de Plano de Aquisições de anos anteriores.

3.3.3.6 A solicitação de contratação não prevista no Plano de Aquisições deve ser precedida da concordância da Diretoria vinculada à área demandante.

3.3.3.6.1 A concordância da Diretoria não é necessária para casos em que a solicitação de contratação é derivada de uma prorrogação que não pôde ser assinada devido à fato superveniente, como a recusa ou impedimento do fornecedor para assinar a prorrogação, devendo o Gestor informar o ocorrido e informar a ID de prorrogação do contrato em questão.

3.3.3.7 As demais informações necessárias para preenchimento do Plano de Aquisições estão disponíveis na Cartilha do Plano de Aquisições, no Portal da GECOT no Sharepoint, no endereço <https://caixa.sharepoint.com/sites/Contratacoes>, aba “Plano de Aquisições”.

3.3.4 ESTUDOS PRELIMINARES

3.3.4.1 Os estudos preliminares têm por objetivo identificar e analisar os cenários para o atendimento da necessidade, bem como demonstrar a adequação das soluções identificadas, contemplando as informações necessárias para subsidiar a elaboração do Termo de Referência e o respectivo processo de contratação.

3.3.4.2 São necessários estudos preliminares para verificação da viabilidade da padronização de bens e serviços, recomendando-se sua revisão periódica para reavaliação da solução, considerando o mercado e suas inovações.

3.3.4.3 Para elaboração dos estudos devem ser considerados, sempre que possível, o histórico das licitações anteriores com objeto semelhante, objetivando a melhoria contínua do processo.

3.3.4.4 Considerando que a atuação da CAIXA deve ser voltada para a implementação de ações em consonância com as diretrizes socioambientais e climáticas dispostas no [MN, [PO001](#)] e [MN, [OR210](#)] com vistas a sua efetividade e adequadas à dimensão e à relevância da exposição aos riscos social, ambiental e climático, conforme [MN, [CR553](#)], os estudos preliminares devem considerar os possíveis impactos ambientais e avaliar inclusões de condições contratuais que visem contribuir para promoção do desenvolvimento nacional sustentável.

3.3.4.5 A elaboração dos estudos preliminares é facultada para contratações que se enquadrem nas hipóteses contratação direta por dispensa de licitação, na contratação de inscrições em Evento Externo de T&D por inexigibilidade enquadrados no item [MN, [4.3.1.13.6.4](#)] e na seleção de permissionários lotéricos.

3.3.4.6 A documentação que compõe os estudos preliminares deve conter, quando couber, as seguintes informações:

- a) descrição da necessidade que caracterize o interesse público envolvido;
- b) descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha do objeto, demonstrando a conveniência e a oportunidade da futura contratação e prevendo critérios e práticas de sustentabilidade, tais como:
 - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;
 - inserção de critérios de responsabilidade social, ambiental e/ou climática na especificação técnica do objeto;

- c) levantamento de mercado, que consiste na prospecção e análise das alternativas de soluções, podendo, entre outras opções:
 - considerar contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades; e
 - realizar consulta ou reunião públicas com potenciais fornecedores para coleta de contribuições;
- d) definição do modelo de contratação do objeto, alinhado à estratégia corporativa;
- e) demonstração da relação custo/benefício;
- f) estimativa preliminar das quantidades a serem contratadas, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;
- g) estimativa preliminar do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte;
- h) contratações correlatas e/ou interdependentes;
- i) demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento da CAIXA, identificando a previsão no Plano de Aquisições;
- j) justificativas para as exigências de qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, participação de empresas em consórcio, cooperativa, não parcelamento do objeto e subcontratação;
- k) descrição da solução que atende à necessidade da CAIXA;
- l) posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina;
- m) requisitos da contratação;
- n) forma e critérios de seleção do fornecedor.

3.3.4.6.1 Nos casos em que um estudo preliminar sirva para o mesmo objeto em regiões ou momentos de contratação diferentes, é possível padronizar o documento naquilo que as demandas possuem em comum e apresentar as informações específicas em documento apartado.

3.3.4.7 O documento que consolida os estudos preliminares realizados é público e deve ser anexado no momento da formalização da solicitação de contratação no SICLG, devidamente assinado pelos responsáveis pela elaboração.

3.3.4.8 No Anexo IV consta um roteiro para os estudos preliminares com orientações para sua elaboração e um modelo do documento está disponibilizado no [Portal GECOT](#) no SharePoint.

3.3.5 GERENCIAMENTO DE RISCOS

3.3.5.1 O gerenciamento de risco deve permear todos os processos de contratação, desde as fases de preparação, seleção do fornecedor e sua contratação até a gestão do contrato, e contempla as seguintes etapas:

- a) identificação dos riscos que possam comprometer a efetividade do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual e/ou que impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação;
- b) avaliação dos riscos identificados, consistindo na mensuração da probabilidade de ocorrência, criticidade e impacto;
- c) definição de ações para eliminar, mitigar ou aceitar a ocorrência dos eventos e suas consequências;
- d) definição dos responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos;
- e) monitoramento das ações estabelecidas.

3.3.5.2 Durante o planejamento da contratação o documento de instrumentalização do gerenciamento é o Mapa de Riscos, que contempla as etapas referidas nas alíneas 'a' até 'd' do item [MN, [3.3.5.1](#)].

3.3.5.2.1 O documento elaborado deve guardar pertinência com as especificidades da pretensão de contratação, evitando-se indicações genéricas.

3.3.5.2.2 O Mapa de Riscos produzido durante o planejamento deve ser disponibilizado na formalização da solicitação de contratação no SICLG.

3.3.5.3 É facultada a apresentação do Mapa de Riscos na etapa de planejamento para as contratações enquadradas como dispensa de licitação, na contratação de inscrições em Evento Externo de T&D por inexigibilidade enquadradas no item [MN, [4.3.1.13.6.4](#)] e para a seleção de permissionários lotéricos.

3.3.6 TERMO DE REFERÊNCIA

3.3.6.1 O Termo de Referência deverá ser elaborado a partir dos estudos preliminares e do gerenciamento de riscos.

3.3.6.1.1 Para fins desse normativo o Projeto Básico, utilizado em caso de obras e serviços de engenharia, também é denominado Termo de Referência.

3.3.6.2 No Termo de Referência devem ser contempladas as seguintes informações:

- a) descrição detalhada do objeto, inclusive quantidade, quando for o caso;
- b) justificativa para o não parcelamento do objeto, quando for o caso;
- c) itens que compõem o objeto a ser contratado;
- d) condições de fornecimento e/ou execução do objeto;
- e) prazos de entrega e/ou execução do objeto;
- f) informações técnicas que possibilitem a correta precificação por parte do fornecedor relacionados aos métodos e prazos de execução do objeto;
- g) critérios de medição e de pagamento, quando for o caso;
- h) obrigações da contratada específicas ao objeto da contratação;
- i) cláusulas de segurança da informação de acordo com o Grau de Criticidade em Segurança da Informação definido para o objeto;
- j) cláusulas de privacidade para o objeto que prevê tratamento de dados pessoais;
- k) Matriz de Risco, no caso de contratações de obras e serviços comuns de engenharia;
- l) demais elementos que o Gestor entenda necessário para a perfeita contratação e execução dos serviços ou fornecimento.

3.3.6.3 As orientações para definição do grau de criticidade e das cláusulas de segurança da informação e privacidade, referida nas alíneas “i” e “j” do item [MN, [3.3.6.2](#)], estão dispostas no Guia CAIXA de Diretrizes Gerais de Segurança da Informação e Privacidade – Fornecedores, disponível no SICLG, aba “Documentação”.

3.3.6.3.1 O Termo de Referência deve contemplar as cláusulas recomendadas no referido Guia de acordo com o grau definido.

3.3.6.3.1.1 No caso de contratações diretas ou contratos de adesão nos quais as diretrizes não podem ser atendidas, cabe ao Gestor avaliar a necessidade da contratação e promover os ajustes necessários, justificados mediante parecer técnico, na forma exigida pelo Guia.

3.3.6.3.1.2 Em relação às cláusulas de privacidade e proteção de dados pessoais, exceções devem ser objeto de análise jurídica.

3.3.6.3.2 Não se aplicam às demandas para seleção de permissionários lotéricos e locação de imóveis, uma vez que os(as) contratados(as) não são enquadrados como fornecedores/prestadores de serviços CAIXA.

3.3.6.3.3 Nos casos de contratação que não tenha disponibilização de Termo de Referência, o gestor demandante deve enviar as cláusulas de segurança da informação e de privacidade em anexo específico, juntamente às especificações do objeto, que fará parte do contrato.

3.3.6.4 Na contratação de qualquer fornecedor que trate dados da CAIXA fora do ambiente da CAIXA, que não estejam classificados como #PUBLICO, incluindo requisitos específicos para contratações de serviços em nuvem, o Termo de Referência deve contemplar as cláusulas mínimas definidas no Guia CAIXA de Diretrizes Gerais de Segurança Cibernética para fornecedores, como forma de atender aos requisitos de segurança cibernética

3.3.6.4.1 Nos casos de contratação que não tenha disponibilização de Termo de Referência, o gestor demandante deve enviar as cláusulas mínimas definidas no guia, juntamente às especificações do objeto para compor o contrato, para atendimento aos requisitos de segurança cibernética.

3.3.6.5 Para contratação de obras e serviços comuns de engenharia devem ser anexados os projetos executivos, exceto se demonstrada nos estudos preliminares a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados.

3.3.6.6 A Matriz de Risco, alínea “k” do item [MN, [3.3.6.2](#)], opcionalmente poderá ser definida para os demais objetos quando compatível com suas características.

3.3.6.6.1 Nas contratações de obras e serviços de engenharia por dispensa de valor é dispensada a Matriz de Risco, podendo o gestor solicitar a inclusão se houver necessidade.

3.3.6.7 A contratação que possa causar impacto negativo sobre bens do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial tombados deve obter autorização da esfera de governo encarregada da proteção do respectivo patrimônio,

e as medidas de compensação dos impactos devem ser determinadas pelas instâncias competentes da CAIXA, na forma da legislação aplicável.

3.3.6.7.1.1 Quando se tratar de prestação de serviços contínuos de caráter acessório, o gestor deverá adequar o Termo de Referência às definições e critérios do [MN, [AD244](#)], observando em especial a vedação de contratação por postos, exceto àqueles autorizados na referida norma ou em parecer da GETEM.

3.3.6.7.2 Deverão estar descritos no Termo de Referência, na especificação e/ou nas obrigações da contratada específicas ao objeto, critério e/ou práticas de sustentabilidade social, ambiental e/ou climática e demais condições contratuais para promoção do desenvolvimento nacional sustentável, conforme os estudos preliminares realizados.

3.3.6.8 Em relação a critérios e cronograma de pagamentos não é permitido previsão de pagamento antecipado, total ou parcial em relação ao objeto da contratação.

3.3.6.8.1 Apenas em caso excepcional, devidamente justificado, em que a antecipação propicie economia significativa ou que seja condição indispensável para a contratação, será permitido o pagamento antecipado, podendo o gestor prever exigências de garantias adicionais para permitir a antecipação do valor, além da devolução dos valores em caso de não execução dentro do prazo.

3.4 PESQUISA DE PREÇOS

3.4.1 Cabe ao gestor, detentor do conhecimento técnico sobre o objeto, realizar pesquisa de mercado para obtenção do preço estimado da licitação ou do preço proposto para a contratação direta, conforme orientações abaixo, e demonstrar que o valor orçado está de acordo com o praticado no mercado.

3.4.2 Realizado o planejamento da contratação conforme indicado no item [MN, [3.3](#)], com os estudos preliminares e a definição do objeto da contratação e suas especificações, o gestor efetua a pesquisa de preços, prospectando o mercado a fim de averiguar o preço de comercialização do bem ou serviço e documenta a pesquisa.

3.4.3 A estimativa de preço com a demonstração da pesquisa efetuada é requisito de aceitabilidade da solicitação de contratação, em razão de ser informação essencial para avaliação da compatibilidade das propostas ofertadas com os preços praticados no mercado, bem como para balizar a aplicação eficaz dos recursos públicos, consoante aos princípios da economicidade e da eficiência.

3.4.4 A pesquisa de preços deve ser ampla com o objetivo de alcançar a melhor proposta à CAIXA, devendo ser auferido o maior número possível de orçamentos com fornecedores do ramo e demais fontes.

3.4.5 Para obtenção dos dados e referências de preço no mercado poderão ser utilizadas as seguintes fontes de pesquisa, dentre outras, observados os prazos de validade para cada uma:

- Pesquisa direta ao maior número possível de fornecedores do ramo mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de cadastramento da demanda no SICLG;
- Contratações similares feitas pela CAIXA ou pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data de cadastramento da demanda no SICLG, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;
- Consulta pública no Portal de Compras CAIXA, desde que as propostas de preços estejam compreendidas no período de 6 (seis) meses anterior à data de cadastramento da demanda no SICLG;
- Banco de dados da Administração Pública ou cadastros de preços mantidos pelo Poder Público, a exemplo do SIASG-SICAF/MPOG e SINAPI/CEF, considerando a validade de 1 (um) ano anterior à data de cadastramento da demanda no SICLG;
- Cadastros ou banco de preço de fornecedores internos ou externos ou mantidos por entidades de pesquisa, a exemplo da Catho e FGV, válidos por 6 (seis) meses anteriores à data de cadastramento da demanda no SICLG, contendo a data e a hora de acesso;
- Listas de preços oficiais ou veiculadas por publicações especializadas válidas por 6 (seis) meses anteriores à data de cadastramento da demanda no SICLG, contendo a data e a hora de acesso.
- Painel de Preços de domínio público no link <http://paineldeprescos.planejamento.gov.br/> válido por até 1 (um) ano anterior à data de cadastramento da demanda no SICLG.

3.4.5.1 Quando a pesquisa de preços for realizada diretamente com os fornecedores, nos termos do 1º marcador do item [MN, [3.4.5](#)], deverá ser observado:

- Prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do objeto a ser licitado;
- Obtenção de propostas formais contendo, no mínimo:
 - m) Descrição do objeto, valor unitário e total;
 - n) Número do Cadastro de Pessoa Física – CPF, ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do proponente;

- o) Endereço físico, eletrônico e telefone de contato; e
- p) Data de emissão da proposta.
- q) Nome completo e identificação do responsável.

▪ Registro nos autos de contratação da relação de fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas;

3.4.6 Quando tratar de contratação direta por inexigibilidade com fornecedor único/exclusivo, deve ser comprovado o preço praticado pelo fornecedor ou profissional com outros clientes, considerada a complexidade e natureza do serviço ou do bem a ser fornecido, apresentando cópias de contratos, notas fiscais e/ou outros documentos comprobatórios.

3.4.7 Para obras e serviços de engenharia pode ser adotada planilha orçamentárias elaborada por engenheiros e/ou arquitetos CAIXA ou Escritório de Engenharia e Arquitetura Terceirizada (EEAT) com indicação das fontes de pesquisa utilizadas, devidamente assinada pelo responsável técnico e com identificação da empresa contratada.

3.4.8 O orçamento de referência do custo global de obras e serviços de engenharia deve ser obtido a partir de custos unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), no caso de construção civil em geral, ou no Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO), no caso de obras e serviços rodoviários, devendo ser observadas as peculiaridades geográficas.

3.4.8.1 No caso de inviabilidade da definição dos custos conforme item [MN, [3.4.8](#)] acima, a estimativa de custo global poderá ser apurada por meio da utilização de dados contidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública federal, em publicações técnicas especializadas, em banco de dados e sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa de mercado.

3.4.8.1.1 Podem ser utilizados valores de referência usualmente aplicados pelo mercado e/ou constantes de publicações técnicas de Órgãos ou Instituições especializadas, desde que observada a atualidade, compatibilidade e aplicação ao objeto orçado, admitindo-se a utilização de parâmetros de custos adotados pela PINI (TCPO) ou outras fontes de referência.

3.4.9 Na pesquisa deverão ser considerados, conforme a necessidade, as seguintes características do objeto:

- Quantidade do objeto pretendido necessário para atender a CAIXA;
- Qualidade do objeto pretendido;
- Existência de objetos similares capazes de atender às necessidades da CAIXA;
- Local e forma da entrega e/ou execução do objeto;
- Período de vigência contratual;
- Outras peculiaridades específicas do objeto.

3.4.9.1 Em relação à quantidade do objeto pretendido e o período de vigência contratual, elencados no item [MN, [3.4.9](#)], e considerando a estrita necessidade da CAIXA, cabe ao gestor avaliar, mediante análise de cenários e quando for o caso, possíveis redução de custos em vista das seguintes variáveis:

- Economia de escala, ao ter em conta que o aumento de quantitativos tende à redução dos preços;
- Projeção de prazos, considerando a diluição dos custos empresariais frente ao período de vigência contratual.

3.4.10 A pesquisa deve ser formal com documentação comprobatória e deve observar os prazos de validade dos preços, conforme item [MN, [3.4.5](#)].

3.4.11 O gestor pode realizar consulta pública no Portal de Compras CAIXA.

3.4.11.1 As respostas à consulta pública, refletindo a prática de comercialização do bem ou serviço, serve para embasar as decisões e especificações técnicas delineadas pelo gestor quanto ao objeto pretendido.

3.4.11.2 A consulta pública constitui apenas uma das fontes de pesquisa de preços, não sendo, portanto, prioritária, uma vez que devem ser esgotados todos os outros meios de coleta de preços, de modo a refletir os valores efetivamente praticados no mercado.

3.4.12 Os orçamentos obtidos na pesquisa que embasam a estimativa de preço devem compor, obrigatoriamente, a demanda de solicitação de contratação.

3.4.13 Não sendo possível realizar pesquisa de preço para a contratação ou obter os orçamentos, o Gestor apresenta as justificativas acerca da inviabilidade e apresenta outras informações que evidencie a compatibilidade dos preços com o praticado no mercado para subsidiar eventuais respostas a questionamentos dos órgãos de controle e fiscalização.

3.4.14 Após análise crítica do conjunto de dados obtidos na pesquisa de preços, o gestor deverá definir o método para obtenção da estimativa do valor da contratação que melhor atenda à modelagem da contratação e que melhor resguarde os interesses da CAIXA.

3.4.14.1 O método escolhido deverá ser justificado independente da metodologia utilizada, seja ela média, média saneada, mediana, menor preço, aplicação de percentual ou qualquer outra.

3.4.14.2 Caso haja tratamento de dados com desconsideração de valores inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente elevados deverá ser apresentada a fundamentação e os critérios para o tratamento conferido.

3.4.14.3 Deverá ser apresentada memória de cálculo que permita, de modo claro, a identificação dos dados, dos parâmetros e da metodologia utilizada para estimativa de preços.

3.4.15 O resultado da pesquisa de preço deve ser utilizado para a elaboração da Planilha de Quantitativos e Preços Estimados contendo os preços unitários do objeto, a quantidade do bem ou serviço e o valor global para amparar o julgamento da melhor proposta.

3.4.15.1 As Planilhas de Quantitativos e Preços Estimados figuram como obrigatórias em todas as contratações.

3.4.15.2 Nas contratações de obras e serviços de engenharia, devem ser elaboradas a Planilha Sintética e a Planilha Analítica.

3.4.15.3 A Planilha de Composição de Preços deve ser apresentada nos casos de serviços que apresentem mão de obra dedicada, mão de obra preponderante e/ou que tenham possibilidade de atingir a anualidade.

3.4.15.3.1 A Planilha de Composição de Preços deve ser apresentada pelo gestor, disponibilizada no edital e exigida do licitante vencedor, sendo obrigatória para os serviços com prevalência de mão de obra dedicada ou serviços com mão de obra preponderante.

3.4.15.3.2 Para serviço com mão de obra dedicada ou preponderante também devem ser informados o sindicato e CCT que serviram de referência para a elaboração da planilha de custos e estimativa de preços.

3.4.15.4 A Planilha de Composição de Preços pode ser dispensada apenas em situação excepcional, devidamente motivada no processo administrativo, desde que para objetos complexos, com alto grau de incerteza em sua definição e/ou características muito peculiares de mercado que justifiquem a medida, considerando os riscos e benefícios esperados para a CAIXA no caso concreto.

3.4.15.4.1 A hipótese de dispensa de Planilha de Composição de Preços prevista no item [MN, [3.4.15.4](#)] não se aplica para contratos de serviços com mão de obra dedicada.

3.4.16 Deve ser estabelecido o critério de revisão de preços a ser utilizado no contrato, caso atingida a anualidade, de acordo com o tipo de contrato, conforme tabela abaixo:

Tipo de contrato	Critério de Revisão de Preços
Contratos de serviço com prevalência de mão de obra dedicada	Cesta de índices
Contratos de serviços com mão de obra preponderante	Cesta de índices
Contratos de serviços sem preponderância de mão de obra	Um ou mais índices, ou cesta de índices
Contratos de serviço sem planilha de composição de custos	Um ou mais índices
Contratos de escopo em que haja serviços preestabelecidos, desde o contrato original, para execução após anualidade	Um ou mais índices, ou cesta de índices
Contratos de escopo em que não haja serviços preestabelecidos, desde o contrato original, para execução após anualidade	Um ou mais índices

3.4.16.1 Na indicação do critério a ser utilizado o gestor deve apresentar a fórmula para a cesta de índices, ou detalhar os índices definidos, de acordo com o tipo de contrato.

3.4.16.1.1 Em caso de uso da cesta de índices, ela deve ser apresentada na planilha de custos elaborada, trazendo também redação exata da fórmula paramétrica representativa da cesta a ser definida no contrato.

3.4.16.2 Sempre que for prevista Planilha de Composição de Custos, ela deve ser obrigatoriamente apresentada pelo gestor, quando da demanda de contratação, e pela licitante vencedora, durante o certame, devidamente adequada ao preço final ofertado, sendo a planilha condição indispensável para futuras revisões de preço.

3.4.17 O gestor deve informar os critérios de aceitabilidade da proposta, estabelecendo os preços máximos unitários e global admitidos na licitação, levando em conta os preços obtidos na estimativa de preços e na planilha de custos e formação de preços.

3.4.17.1 Admite-se exceção à regra do item [MN, [3.4.17](#)] quando houver justificativa plausível para o ato, salvo para obras e serviços de engenharia.

3.4.18 No caso de credenciamento pode não haver estimativa de custos, considerando a imprevisibilidade de demandas, devendo constar justificativa quanto a impossibilidade de mensuração da despesa.

3.4.19 Em relação a divulgação ou sigilo da estimativa de preço, o gestor deve observar as regras abaixo:

3.4.19.1 O valor estimado será sigiloso na Licitação CAIXA, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias à elaboração das propostas, facultando-se sua publicidade, quando justificado.

3.4.19.2 Nas hipóteses em que forem adotados os critérios de julgamento por maior desconto ou por melhor técnica, a estimativa de preço deverá constar no edital.

3.4.19.3 No caso de julgamento por melhor técnica, o valor do prêmio ou da remuneração será incluído no edital.

3.4.20 Nas contratações integradas, os orçamentos devem seguir as seguintes diretrizes:

- sempre que o anteprojeto da licitação permitir, considerando seus elementos mínimos, as estimativas de preço devem se basear em orçamento tão detalhado quanto possível, devendo a utilização de estimativas paramétricas e a avaliação aproximada baseada em outras obras similares ser realizadas somente nas frações do empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto da licitação, exigindo-se das contratadas, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento em seus demonstrativos de formação de preços;
- quando utilizada metodologia expedita ou paramétrica para abalizar o valor do empreendimento ou de fração dele, entre 2 (duas) ou mais técnicas estimativas possíveis, deve ser utilizada nas estimativas de preço-base a que viabilize a maior precisão orçamentária, exigindo-se das licitantes, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento na motivação dos respectivos preços ofertados.

3.4.21 Na contratação de obras e serviços, inclusive de engenharia, poderá ser estabelecida remuneração variável vinculada ao desempenho do contratado, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade e prazos de entrega definidos no instrumento convocatório e no contrato.

3.4.22 A utilização da remuneração variável respeitará o limite orçamentário fixado para a respectiva contratação.

3.4.23 A remuneração variável está condicionada à demonstração de eficiência e vantagem para a CAIXA e respeitará o limite orçamentário fixado para a respectiva contratação, contemplando:

- Os parâmetros escolhidos para aferir o desempenho do contratado; e
- As faixas de remuneração.

3.4.24 As informações e documentos atinentes à estimativa de preço que devem compor a demanda de solicitação de contratação, observando a necessidade do caso concreto, são as seguintes:

- Orçamentos atualizados obtidos na pesquisa de preços e justificativa quanto a impossibilidade de apresentação, se for o caso;
- Informação sobre a metodologia utilizada para a definição do preço estimado ou proposto acompanhada da memória de cálculo, bem como as fontes pesquisadas;
- Planilha de Quantitativos e Preços Estimados, Planilha de Composição de Preços, Planilha Sintética e Planilha Analítica, conforme o caso.
- Declaração de que a estimativa elaborada reflete o preço atual praticado no mercado, conforme pesquisa realizada.

3.5 SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

3.5.1 PRAZO PARA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

3.5.1.1 O Gestor deve instruir a solicitação de contratação por meio do SICLG com antecedência mínima à necessidade de entrega do bem e/ou execução da obra/serviço de acordo com as modalidades abaixo:

- a) Licitação CAIXA, critério de julgamento por menor preço: 90 (noventa) dias de antecedência, inclusive no caso de contratos vincendos em que haja interesse de nova contratação, considerando as condições de mercado.
- b) Dispensa de licitação por limite de valor: 15 dias de antecedência;
- c) Dispensa ou inexigibilidade de licitação e locações, exceto contratações emergenciais:
 - 30 (trinta) dias de antecedência para contratações com alçada de autorização pelo Comitê de Compras e Contratações das Centralizadoras Nacionais de Contratação e Gestão Formal de Contratos;
 - 60 (sessenta) dias de antecedência para os demais Comitês estatutários.

3.5.1.1.1 Caso o objeto exija períodos de transição dos serviços, recebimento e análise de amostras, prazos para obtenção de licenças, autorizações, alvarás ou compra de equipamentos, dentre outros procedimentos adicionais, tais prazos deverão ser acrescidos aos prazos mínimos para cada modalidade.

3.5.1.1.2 As contratações diretas indicadas no item [MN, [3.5.1.1](#)], alínea 'c' que ocorram com empresas estrangeiras e que exijam adoção de lei e foro estrangeiro devem acrescer 35 dias ao prazo mínimo indicado para permitir avaliação jurídica indicada no item [MN, [3.6.2.3](#)].

3.5.1.2 A solicitação de contratação fora do prazo disposto no Item [MN, [3.5.1.1](#)], alíneas 'a' e 'c', deve ser justificada e deverá vir acompanhada da concordância da Diretoria da área demandante.

3.5.1.2.1 Não é necessária apresentação de concordância da Diretoria para demandas de locação.

3.5.1.2.2 A concordância da Diretoria não é necessária quando a extrapolação do prazo ocorrer por condições alheias à vontade da CAIXA, como por exemplo, por decisão judicial ou dos Órgãos de Controle e, até mesmo, em decorrência de certames fracassados ou desertos, devendo a situação ser claramente justificada.

3.5.1.3 Na hipótese de contratação fora do prazo, o gestor não poderá questionar a formalização extemporânea do contrato, nem se eximir por eventuais responsabilizações.

3.5.1.4 Entende-se que a demanda está instruída no SICLG quando ela contém todos os requisitos necessários à análise formal.

3.5.1.4.1 A inclusão de demanda sem as informações mínimas requeridas nesta norma para análise poderá ser cancelada pela CECOT/GECOT.

3.5.2 NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE CONTRATAÇÃO

3.5.2.1 A documentação que compõe a solicitação de contratação deve possuir nível de classificação pública (#PÚBLICO), na forma do [MN, [OR016](#)], tendo em vista que os documentos compõem processo de contratação pública.

3.5.2.1.1 Os documentos com classificação sigilosa, isto é, com informação sensível, segundo a definição do [MN, [OR016](#)], não devem compor os autos do processo administrativo da contratação, desde que não prejudique a instrução da demanda.

3.5.2.1.1.1 Cabe ao Gestor manter sob sua guarda as informações que não podem ter sua divulgação autorizada por comprometer planos, operações ou objetivos estratégicos da CAIXA, uma vez que são revestidas de sigilo bancário, estratégico, comercial ou industrial, exceção à obrigação legal de publicidade dos atos.

3.5.2.1.1.2 Caso as informações de cunho sigiloso sejam requeridas para instrução e autuação no processo administrativo, o Gestor deve disponibilizá-las no SICLG, ajustando a classificação do grau de sigilo no próprio sistema.

3.5.2.1.2 As informações encaminhadas com nível de classificação diferente de #PÚBLICO, não enquadradas na forma do item [MN, [3.5.2.1.1](#)], ou sem atribuição de nível de classificação serão devolvidas para adequação.

3.5.3 SOLICITAÇÃO NO SICLG

3.5.3.1 A solicitação de contratação é feita pelo Gestor do bem/serviço através do sistema SICLG no endereço eletrônico <http://siclg.caixa>, na Intranet.

3.5.3.1.1 Para utilização do SICLG o usuário consulta o manual disponível no endereço eletrônico indicado acima, aba "Documentação".

3.5.3.1.2 O acesso ao SICLG é autorizado a todos empregados CAIXA, observados os perfis adequados, à exceção dos empregados lotados na Rede.

3.5.3.1.3 O Gerente responsável pela unidade gestora operacional tem cadastro automático no SICLG, com o perfil "demandante gerente" e deve providenciar o cadastro de sua equipe no sistema com o perfil "demandante".

3.5.3.1.4 Para incluir a solicitação de contratação no SICLG é necessário acessar o sistema, selecionar a opção "Solicitar Demandas" na aba "Demandas" e prosseguir conforme orientação constante no Guia para cadastramento de demandas de contratação, acesso pelo link: http://www.gecot.mz.caixa/novoportal/upload/GUIA_GESTOR_SICLG.pdf.

3.5.3.1.5 Os documentos elaborados pelo Gestor, anexos à CI de solicitação, a exemplo do estudo preliminar, do Termo de Referência, Projeto Básico e pareceres técnicos, bem como demais documentações como pesquisa de preços, manuais, folders, devem ser anexados ao SICLG para a adequada instrução do processo.

3.6 FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS

3.6.1 DISPOSIÇÕES GERAIS

3.6.1.1 A contratação é formalizada mediante instrumento contratual, sendo o contrato obrigatório no caso de contratações de valor acima de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3.6.1.1.1 O contrato deve conter, no mínimo, as seguintes cláusulas:

- a) O objeto e seus elementos característicos;
- b) O regime de execução ou a forma de fornecimento;
- c) O preço, as condições de pagamento e os critérios do reajustamento de preços;
- d) O cronograma de execução, com as respectivas entregas;
- e) A indicação dos recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações, quando cabível;
- f) As garantias oferecidas para assegurar a plena execução do objeto contratual, quando exigidas;
- g) Os direitos e as responsabilidades das partes, as tipificações das infrações e as respectivas penalidades e valores das multas;
- h) Os casos de rescisão do contrato e os mecanismos para alteração de seus termos;
- i) A vinculação ao instrumento convocatório da respectiva licitação ou ao termo que instruiu a contratação, bem como ao lance ou proposta do licitante vencedor ou do proponente, no caso de contratação direta;
- j) A obrigação de o contratado manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas no curso do procedimento licitatório;
- k) Matriz de Riscos, quando cabível.

3.6.1.1.2 Ainda deve conter, no mínimo, as seguintes informações:

- a) nome da empresa;
- b) endereço completo;
- c) CNPJ/CPF da contratada;
- d) número do processo (quando for o caso);
- e) número do protocolo SICLG (quando for o caso);
- f) prazo de entrega/execução;
- g) local de entrega/execução;

3.6.1.1.3 A data de pagamento deve ser programada conforme regra que consta do edital ou do modelo padronizado de contrato disponibilizado no SICLG.

3.6.1.1.4 Para contratações até R\$ 100.000,00 (cem mil reais) e com prazo de vigência limitada a 12 (doze) meses, sem possibilidade de prorrogação, deve ser utilizado o modelo de contrato simplificado disponível no SICLG, na aba “documentação”, no item “modelos de contratos”.

3.6.1.1.5 A redução a termo do contrato pode ser dispensada no caso de pequenas despesas de pronta entrega e pagamento das quais não resultem obrigações futuras por parte da CAIXA e cujo valor não ultrapasse R\$ 5.000,00.

3.6.1.1.6 A formalização de inscrições em Eventos Externos de Treinamento e Desenvolvimento (T&D) por dispensa de valor é realizada pelo próprio gestor demandante da contratação utilizando a plataforma de Pequenas Contratações, conforme estabelecido no [MN, [AD028](#)], através da qual é emitida automaticamente uma “Autorização para participação”.

3.6.1.1.7 A formalização de inscrições em Eventos Externos de T&D enquadradas como contratação direta por inexigibilidade, dentro do valor unitário de inscrição de até R\$ 7.300,00, na hipótese do item [MN, [4.3.1.13.6.4](#)] são realizadas pela CECOT pelo uso do modelo de “Autorização para participação em evento externo” disponível no SICLG.

3.6.1.2 Todo contrato de valor acima de R\$ 5.000,00 deve ser cadastrado no SICLG e no ERP/SAP cabendo à CECOT manter atualizados os dados pertinentes aos contratos formalizados.

3.6.1.2.1 Quando se tratar de aquisição de material permanente, assim definido no [MN, [AD090](#)], independentemente do valor, é obrigatório o cadastramento do contrato no SICLG e no ERP/SAP.

3.6.1.3 A assinatura de contratos compete a quem foi delegada essa atribuição por meio de procuração constituída, independentemente do valor.

3.6.1.4 A assinatura digital pode ser aceita nos contratos, em substituição à assinatura em meio físico, sendo necessária a verificação da sua autenticidade pelos meios legais.

3.6.1.4.1 No caso de contratação de pessoa jurídica, o contrato deve ser assinado por pessoa física que detém poderes legais para representar/responder pela empresa contratada.

3.6.1.5 O contrato só se concretiza quando a CAIXA e a empresa contratada manifestam sua vontade, isto é, com as assinaturas de ambas as partes, seja em meio físico ou em meio eletrônico.

3.6.1.5.1 No caso de contrato com vigência a partir de sua assinatura, a contratação torna-se perfeita e concretizada após a assinatura da última parte.

3.6.1.5.2 A assinatura do contrato pela empresa contratada deve, preferencialmente, preceder à assinatura pela CAIXA.

3.6.1.5.2.1 Caso o contrato seja assinado de forma eletrônica:

- considera-se como data de assinatura do instrumento contratual a data de assinatura do último signatário;
- no caso de data preestabelecida para o seu início ambas as partes devem assinar o instrumento contratual antes da data inicial de vigência.

3.6.1.5.2.2 A vigência do contrato inicia-se somente após a assinatura pela última parte.

3.6.1.6 Em contratações provenientes de licitação, é condição para assinatura do contrato que a empresa esteja cadastrada e habilitada no SICAF, conforme os níveis exigidos no edital.

3.6.1.7 No caso de contratação direta, o cadastramento no SICAF pode ser exigido, cabendo ao Gestor avaliar a pertinência da exigência, conforme necessidade da contratação.

3.6.1.7.1 Não sendo o caso de exigência de SICAF na contratação direta, a regularidade do fornecedor é verificada mediante consulta aos documentos indicados no item [MN, [3.6.3.3.2](#)].

3.6.1.8 Os modelos de contrato/ARP do SICLG possuem cláusulas gerais, de natureza legal, que são adotadas conforme as exigências da legislação, as orientações da área jurídica e as recomendações e/ou determinações dos órgãos de controle e fiscalização.

3.6.1.8.1 Os modelos padronizados de minutas de contratos, Ata de RP ou ajustes, disponíveis no SICLG são pré-aprovados pela GEAJU e a simples autuação no processo do modelo e do Parecer da GEAJU disponíveis no SICLG já cumpre a exigência legal de visto de advogado da Caixa.

3.6.1.8.2 O ajuste de cláusulas, para adequação da minuta de contrato/Ata de RP às especificidades do caso concreto, dispensa nova análise jurídica ou da GECOT quando não conflitarem com aspectos legais e/ou normativos.

3.6.1.8.2.1 A CECOT submete à análise da GECOT, via LICO como demanda de Normas e Modelos Padronizados – GECOT02, as minutas de editais e/ou contratos que tiverem alterações de cláusulas que conflitem com as normas vigentes de licitações e contratos.

3.6.1.8.2.2 Nas solicitações de análise, a CECOT deve evidenciar a alteração realizada no modelo padrão e o eventual conflito com os normativos vigentes de licitações e contratos.

3.6.1.8.3 A CECOT/GECOT submete à análise da unidade jurídica as minutas de contratos/ARP que foram previamente aprovadas pela GEAJU e sofreram alterações nas cláusulas de natureza legal.

3.6.1.8.3.1 Na hipótese do item anterior, se o contrato/ARP for replicado no âmbito CECOT/GECOT, para outras contratações, não haverá necessidade de nova submissão do documento à avaliação jurídica.

3.6.1.8.4 Em caso de dúvidas específicas relacionadas aos aspectos legais da demanda, notadamente quanto aos requisitos ou justificativas apresentados pelo Gestor (tais como parcelamento do objeto, exigências de qualificação técnica, prazos contratuais superiores a 12 meses etc.), a CECOT deve encaminhar o assunto à unidade jurídica competente, indicando pontualmente a questão que se pretende esclarecer, com as respectivas razões motivadoras.

3.6.1.9 Para locação, comodato e cessão de uso de imóveis ou áreas de imóveis são observadas as regras específicas do [MN, [AD200](#)], inclusive quanto à formalidade contratual.

3.6.1.10 A formalização da contratação, com empresas estrangeiras que não possuem representação no Brasil, é feita utilizando-se modelo de registro de formalização de contrato, disponibilizado no SICLG (aba “Documentação”, “Modelos de Contratos”).

3.6.1.10.1 Quando pela especificidade da contratação, a formalização do contrato se der por inscrições em site, com criação de login e senha, ou por simples adesão a ferramentas ou portais de serviço, o procedimento deverá ser realizado pelo gestor operacional.

3.6.1.10.2 Nesses casos, o Gestor operacional deve disponibilizar evidência da formalização à CECOT, para inclusão como anexo do instrumento contratual no SICLG.

3.6.1.10.3 A CECOT deve utilizar o registro de formalização de contrato.

3.6.1.10.4 No caso de consórcio, as pesquisas indicadas no item [MN, [4.6](#)] são realizadas para todas as empresas integrantes do consórcio.

3.6.1.11 É necessário atestar a autenticidade dos documentos assinados ou autenticados de forma digital e anexar ao processo evidência da consulta.

3.6.2 CONTRATOS REGIDOS POR LEI ESTRANGEIRA E FORO NO EXTERIOR

3.6.2.1 Nas contratações diretas, a adoção de lei estrangeira e de foro no exterior deverá ser submetida a avaliação específica uma vez que constitui risco jurídico e pode representar ônus financeiro para a CAIXA, por exigir representação por advogados estrangeiros e custas judiciais diversas em caso de discussão judicial, que podem ser desproporcionais ao objeto da contratação.

3.6.2.2 Quando a parte a ser contratada exigir a utilização de modelo próprio de contrato que preveja aplicação de lei estrangeira e eleição de foro no exterior, o gestor operacional deverá negociar a regência do contrato por lei brasileira e foro no Brasil.

3.6.2.2.1 A negociação deverá ser formalizada e constar da solicitação de contratação, de modo a demonstrar que a adoção de lei e foro estrangeiro constituem exigência da parte a ser contratada e apresentada como condição para realização do negócio.

3.6.2.3 Sendo indispensável a adoção de lei e foro estrangeiro para realização do negócio, a GEAJU deverá ser acionada para fins da análise da contratação pretendida e para solicitar avaliação do contrato por escritório especializado em direito estrangeiro.

3.6.2.3.1 A GEAJU deverá ser acionada, preferencialmente, 60 (sessenta) dias de antecedência à data pretendida para contratação.

3.6.2.3.2 No caso excepcional de acionamento da GEAJU com 30 (trinta) dias ou menos, incorrerá em risco a contratação caso não haja tempo e condições hábeis à obtenção de parecer jurídico satisfatório sobre a lei estrangeira.

3.6.3 VERIFICAÇÃO DE IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR E DE REGULARIDADE DO FORNECEDOR

3.6.3.1 IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO

3.6.3.1.1 São observados os impedimentos e vedações dispostos no item [MN, [3.1.11](#)].

3.6.3.1.2 Caso o fornecedor esteja suspenso de licitar e contratar com a CAIXA, impedido de licitar ou contratar com a União ou declarado inidôneo ou enquadrado no item [MN, [3.1.11.5](#)], é convocado o próximo licitante, observada a ordem de classificação na licitação ou na cotação da contratação direta, para negociação e celebração do contrato, observadas as regras do ato convocatório.

3.6.3.2 REGULARIDADE DO FORNECEDOR

3.6.3.2.1 Na data de convocação da empresa para formalização da contratação, bem como na data de assinatura do contrato, independentemente do valor do instrumento contratual, é necessário verificar a regularidade do fornecedor.

3.6.3.2.1.1 No caso de contratos derivados de ARP a consulta será realizada apenas na data de assinatura do contrato.

3.6.3.2.2 Considera-se como data de assinatura do contrato, a data em que ocorrer a aposição de assinatura pela última parte.

3.6.3.2.3 Se o fornecedor apresentar situação irregular no âmbito fiscal, trabalhista ou cadastral, [MN, [3.6.3.3](#)] e [MN, [3.6.3.5](#)], é estipulado prazo para regularização de acordo com o prazo de convocação, determinado no edital ou no contrato, que pode ser prorrogado uma vez por igual período.

3.6.3.2.4 Caso o fornecedor não regularize sua situação dentro do prazo estipulado na convocação para assinatura do contrato ou se recuse a assinar o contrato, injustificadamente, é convocado o próximo fornecedor, observada a ordem de classificação na licitação ou na cotação da contratação direta, para negociação e celebração do contrato, e assim sucessivamente, observadas as regras do ato convocatório.

3.6.3.2.4.1 Na contratação direta, desde que não esteja no cadastro de reserva do Registro de Preços, o fornecedor não está obrigado a ofertar o mesmo preço do primeiro classificado, desde que a proposta atenda às exigências do ato convocatório e o preço esteja compatível com o praticado no mercado, podendo a CECOT negociar para obter melhor proposta.

3.6.3.2.5 No caso do item [MN, [3.6.3.2.4](#)], em se tratando de licitação, o processo retorna à CECOT para os procedimentos de retomada do certame, e se for o caso, solicitação à CEFOR para abertura de processo de aplicação de penalidade ao licitante que se recusar a assinar o contrato ou a Ata injustificadamente, nos termos previstos no edital.

3.6.3.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

3.6.3.3.1 Para todas as contratações, é necessária a comprovação de regularidade fiscal, na esfera federal, que poderá ser realizada mediante consulta ao SICAF.

3.6.3.3.2 É obrigatória a regularidade trabalhista para a contratação de prestação de serviços com mão de obra dedicada, para os demais objetos fica a critério do Gestor, conforme definido na solicitação de contratação.

3.6.3.3.2.1 A CNDT tem prazo de validade de 180 dias e certificará a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências e filiais.

3.6.3.3.3 Na impossibilidade de consulta ao SICAF, a regularidade fiscal e trabalhista, se for o caso, poderá ser comprovada mediante consulta aos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores das certidões ou, ainda, aos documentos correspondentes, que devem ser apresentados pelo fornecedor e validado no sítio oficial.

3.6.3.3.3.1 No caso de contratação oriunda de licitação, exceto para permissionários lotéricos, é condição para assinatura do contrato que a empresa esteja cadastrada e habilitada no SICAF, nos níveis I, II, III e VI.

3.6.3.3.3.2 Na contratação direta, por dispensa ou inexigibilidade de licitação, caso o fornecedor não seja cadastrado no SICAF, antes da formalização do contrato, a regularidade fiscal e trabalhista é verificada mediante consulta às certidões indicadas abaixo:

a) Para Pessoa Jurídica:

- Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
- Certificado de Regularidade do FGTS;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, obrigatória somente para a contratação de serviços com mão de obra dedicada; para os demais serviços, a verificação dessa regularidade é dispensável.

b) Para Pessoa Física:

- Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
- Comprovante de inscrição no INSS ou PIS/PASEP, exceto para locação de imóveis.

3.6.3.4 TRANSAÇÃO COM PARTES RELACIONADAS

3.6.3.4.1 Deve ser realizada consulta para verificação e monitoramento das contratações envolvendo Partes Relacionadas, conforme [MN, [CR464](#)].

3.6.3.4.1.1 Deve ser consultado o CPF do contratado, se pessoa física, ou CNPJ e CPF/CNPJ de todos os sócios, se pessoa jurídica, com vistas a identificar fornecedores que se enquadrem na definição de Partes Relacionadas do [MN, [CR464](#)].

3.6.3.4.1.1.1 No caso de contratação de Pessoa Jurídica constituída como MEI, a consulta deve ser realizada pelo CPF do microempreendedor individual.

3.6.3.4.1.1.2 Para o caso em que o CNPJ/CPF figurar como Parte Relacionada, a área gestora deverá ser comunicada para que adote os procedimentos previstos no [MN, [CR464](#)].

3.6.3.5 REGULARIDADE CADASTRAL

3.6.3.5.1 Antes da assinatura do contrato é necessária a consulta da situação do fornecedor no CADIN, e o registro de ocorrências no CADIN é impeditivo para a contratação, devendo o comprovante da consulta constar no processo.

3.6.4 GARANTIA CONTRATUAL

3.6.4.1 Na contratação de obras, compras e serviços, inclusive de engenharia, exceto para contratos celebrados com entidades integrantes do Poder Público, pode ser exigida do fornecedor garantia contratual, que tem por objetivo minimizar prejuízos advindos de eventual inadimplemento na execução do objeto.

3.6.4.2 Cabe ao gestor avaliar a necessidade e decidir sobre a exigência ou não da garantia contratual, devendo prestar as informações requeridas quando da solicitação de contratação, na forma do item [MN, [4.3.1.8](#)].

3.6.4.3 A garantia está limitada a 5% do valor global do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições do valor do contrato.

3.6.4.3.1 O limite previsto no item [MN, [3.6.4.3](#)] pode ser ampliado para até 10% quando se tratar de serviço ou fornecimento de grande vulto envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros elevados, desde que demonstrados em parecer técnico emitido pelo gestor.

3.6.4.3.2 Quando se tratar da modalidade seguro-garantia emitido em mais de um documento – garantia principal e acessória – o valor segurado para todos e quaisquer dos riscos cobertos deve ser exatamente o montante representado pelo percentual exigido no edital/contrato.

3.6.4.4 Para a elaboração da cláusula de exigência de garantia, quando houver, tanto na licitação quanto na contratação direta são observadas as exigências previstas nos modelos de editais e contratos disponíveis no SICLG.

3.6.4.5 A garantia é prestada em uma das seguintes modalidades: caução em dinheiro, seguro-garantia e fiança bancária, devendo ser exigida a via original ou a via autenticada em cartório ou cópia acompanhada do original para conferência do comprovante, como condição para assinatura do contrato.

3.6.4.5.1 A caução em dinheiro consiste em depósito em conta bancária específica, nos termos do [MN, [CO038](#)], devendo ser efetuada em uma Agência da CAIXA, utilizando-se a operação 008 ou 1477, tendo como favorecida a CAIXA.

3.6.4.5.1.1 Sobre a caução prestada em dinheiro incide, tão somente, a atualização correspondente ao índice de variação do rendimento da caderneta de poupança para o 1º dia de cada mês, excluídos os juros, calculada proporcionalmente, quando for o caso, a contar da data do depósito, até o seu efetivo levantamento.

3.6.4.5.2 O Seguro-garantia é um tipo de seguro com o objetivo de garantir o fiel cumprimento das obrigações contratuais estipuladas, conforme descrito na apólice.

3.6.4.5.2.1 A apólice do seguro-garantia deve conter prazo de validade correspondente ao período de vigência do contrato acrescido de mais 30 dias, devendo ser tempestivamente renovado, se estendida ou prorrogada a vigência do contrato, sempre se mantendo os 30 dias após a última data de vencimento do contrato.

3.6.4.5.2.1.1 No caso de prestação de serviço com mão de obra dedicada, a apólice deve conter prazo de validade correspondente ao período de vigência do contrato acrescido de mais 90 dias, devendo ser tempestivamente renovado, se estendida ou prorrogada a vigência do contrato, sempre se mantendo os 90 dias, após a última data de vencimento do contrato.

3.6.4.5.2.2 O seguro deve contemplar a cobertura, até o limite da garantia, de quaisquer prejuízos sofridos pela CAIXA em decorrência de inadimplemento da contratada, inclusive quanto aos encargos trabalhistas e previdenciários, ao ressarcimento de multa, bem como prejuízos advindos de atos, fatos ou indícios de violação pela Contratada das normas anticorrupção.

3.6.4.5.2.3 Pode ser aceita a ressalva na apólice de seguro-garantia nas situações relacionadas nos itens [MN, [3.6.4.5.2.4](#)] e [MN, [3.6.4.5.2.5](#)].

3.6.4.5.2.4 É admitida a exclusão de cobertura de encargos fiscais e tributários (exceto previdenciários), não havendo necessidade de manifestação do Gestor para essa situação;

3.6.4.5.2.5 No tocante aos encargos trabalhistas e previdenciários, é permitida a ressalva que condiciona o reembolso de prejuízos ao trânsito em julgado de sentença condenatória, desde que seja identificada uma das seguintes situações:

- a) Contrato de fornecimento de bens e produtos;
- b) Contrato de prestação de serviços que não exige a dedicação exclusiva de prestador do serviço à CAIXA;
- c) Prestação de serviços de vigilância armada, serviços de apoio, limpeza ou telesserviço, cujo contrato prevê regra de contingenciamento de verbas trabalhistas;
- d) Quando o Gestor confirma que efetua a fiscalização integral quanto ao adimplemento pela contratada das obrigações trabalhistas de todos os prestadores alocados exclusivamente para a CAIXA na execução do objeto contratual.

3.6.4.5.2.5.1 Para que a GECOT/CECOT possa avaliar a possibilidade de aceitação da apólice de seguro-garantia com a ressalva mencionada no item [MN, [3.6.4.5.2.5](#)], o Gestor deve se manifestar sobre a existência de situação que se enquadre em uma das alíneas do referido item.

3.6.4.5.2.5.2 Quando se tratar de contrato que exige a dedicação exclusiva de prestador do serviço à CAIXA e não se enquadre em uma das situações indicadas no item [MN, [3.6.4.5.2.5](#)] não é admitida ressalva na apólice.

3.6.4.5.2.6 Não é admitida ressalva que exclua a cobertura de prejuízos decorrentes de atos, fatos ou indícios de violação de normas anticorrupção praticados pela contratada.

3.6.4.5.2.7 A apólice de seguro deve vir acompanhada de cópia das condições gerais, particulares e/ou especiais convencionais e demais documentos que a integram.

3.6.4.5.2.8 Na contratação de consórcios, a apólice de seguro poderá ser emitida pela Empresa Líder.

3.6.4.5.2.9 A validade do seguro-garantia deve ser confirmada por consulta ao endereço eletrônico da própria Seguradora, ou da SUSEP no endereço eletrônico <http://www.susep.gov.br/>, opção Atendimento ao Público, ou em contato formal com a Seguradora solicitando a confirmação.

3.6.4.5.2.10 A Seguradora, ao emitir a apólice, obriga-se a arcar com eventuais prejuízos que possam ser impostos à CAIXA em decorrência da má execução do contrato.

3.6.4.5.2.11 Consta do Anexo V uma Lista de Verificação com o objetivo de facilitar e nortear o trabalho da GECOT/CECOT na análise da apólice do seguro garantia, devendo as situações específicas serem avaliadas e tratadas no âmbito de cada unidade, de acordo com as condições apresentadas no caso concreto.

3.6.4.5.3 A Fiança bancária consiste na prestação de garantia, mediante a expedição da respectiva carta, emitida por instituição financeira idônea, devidamente autorizada a funcionar no Brasil, que, em nome da contratada, garante a plena execução do contrato e responde diretamente por eventuais danos que possam ser causados na execução contratual.

3.6.4.5.3.1 Somente é aceita Fiança Bancária apresentada em papel timbrado da instituição financeira emissora e que possua todas os requisitos a seguir:

- a) Registro no Cartório de Títulos e Documentos, conforme exigido no art.129 da Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), caso o registro seja feito pela via eletrônica, deve-se verificar a autenticidade do documento pela chave de acesso apresentada.
- b) Cláusula estabelecendo prazo de validade, que deve corresponder ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 dias, ou de 90 dias, no caso de prestação de serviço com mão de obra dedicada.
- c) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento à CAIXA, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações.
- d) Cláusula de renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827, 835 e 838 da Lei nº 10.406/2002 – Novo Código Civil.
- e) Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado, de acordo com a atualização do valor contratual, previsto no Edital, independente de notificação à Instituição emitente.
- f) Cláusula com a eleição de foro da Justiça Federal, para dirimir questões entre fiadora e credora referentes à fiança bancária.
- g) Declaração da instituição financeira de que a carta fiança é concedida em conformidade com o disposto no art. 34 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, nos termos do art. 2º da Resolução CMN nº 2.325, de 1996, do Conselho Monetário Nacional.
- h) O subscritor da carta de fiança bancária deve comprovar poderes para atendimento às exigências contidas nas alíneas “c”, “d”, “f” e “g” acima.

3.6.4.5.3.1.1 É obrigação da empresa contratada providenciar a renovação ou prorrogação da fiança bancária sempre que a vigência do contrato for estendida ou prorrogada, mantendo-se o atendimento ao prazo de validade exigido na alínea “b” acima.

3.6.4.6 Somente pode ser aceita a garantia contratual que atenda a todas as exigências da CAIXA relativas à modalidade apresentada, conforme item [MN, [3.6.4.5](#)] e seus subitens, sendo apresentada em instrumento único, exceto no caso da modalidade seguro-garantia, que pode ser aceito em mais de um documento, observando-se o disposto no item [MN, [3.6.4.3](#)] e subitens.

3.6.4.7 A garantia contratual é apresentada no prazo:

- a) estipulado no edital, nas contratações decorrentes de licitação; ou
- b) indicado nos modelos padronizados de contrato; ou
- c) em outro prazo ajustado em vista das necessidades no caso concreto, nas contratações diretas, mediante solicitação formal do Gestor demandante.

3.6.4.7.1 A vigência da garantia deve atender os requisitos do contrato, independentemente do prazo de sua entrega.

3.6.4.7.2 Se for estipulada a apresentação da garantia para a assinatura do contrato, a não apresentação do seu comprovante configura a recusa em assinar o contrato, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a licitante às sanções administrativas cabíveis, previstas no ato convocatório.

3.6.4.8 Para integralização, substituição, liberação e perda da garantia observar o disposto no [MN, [AD242](#)].

3.6.5 PUBLICAÇÃO

3.6.5.1 A publicação resumida do contrato e da ARP na imprensa oficial, como condição indispensável para sua eficácia, será providenciada conforme [MN, [AE008](#)], até o mês subsequente ao da assinatura do contrato.

3.6.5.2 A publicação do extrato do contrato deve conter as seguintes informações:

- número do contrato;
- número do Processo;
- objeto;

- nome das partes:
 - empresa contratada (nome e CNPJ/CPF);
 - Indicação da contratante, CAIXA ou pertencente ao Conglomerado CAIXA (nome e CNPJ);
- Valor;
- identificação do procedimento licitatório (modalidade e nº da licitação) ou do dispositivo legal de enquadramento de direta que deu origem à contratação;
- enquadramento legal, no caso de dispensa/inexigibilidade de licitação;
- Prazo de vigência; e
- Data de assinatura.

3.6.5.2.1 A publicação de extrato do contrato também deve ser providenciada nas contratações relativas aos permissionários lotéricos e Credenciamento, nesse caso, independentemente de existir ou não informação do valor da contratação.

3.6.5.3 A publicação da Ata de RP deve conter as seguintes informações:

- número da Ata de RP;
- número do Processo;
- objeto;
- nome das partes:
 - identificação da empresa detentora do preço registrado (nome e CNPJ/CPF);
 - indicação da contratante, CAIXA ou pertencente ao Conglomerado CAIXA (nome e CNPJ);
- empresa(s) registrada(s) em caráter reserva;
- valor;
- identificação do procedimento licitatório (modalidade e nº da licitação);
- Prazo de vigência; e
- Data de assinatura.

3.6.5.3.1.1 Fica dispensada a publicação do extrato do contrato das contratações originadas por dispensa de valor, conforme valores dispostos no [MN, [AD028](#)].

3.6.5.4 Fica dispensada a publicação dos extratos dos contratos derivados de Ata de RP na imprensa oficial, tendo em vista a publicidade do extrato da Ata de RP, bem como dos contratos derivados de ARP no Portal da Transparência CAIXA.

3.6.5.5 A GECOT/CECOT, relativo ao procedimento de publicação dos extratos de contrato, deve envidar esforços para buscar a maior economia possível para a CAIXA.

3.6.6 DADOS ORÇAMENTÁRIOS

3.6.6.1 A indicação de previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações, conforme [MN, [CR110](#)], deve ser realizada no ERP/SAP e disponibilizada no SICLG, no momento da solicitação de contratação.

3.6.6.2 Não é exigido pré-comprometimento de recursos para:

- a) licitação de Registro de Preços ou no processo de Credenciamento, sendo necessária a comprovação da existência dos recursos apenas para a emissão dos correspondentes contratos;
- b) eventos extraorçamentários, conforme [MN, [CR117](#)].

3.6.6.3 Para a formalização do contrato, a GECOT/CECOT deve solicitar ao gestor demandante:

- O(s) código(s) do(s) material(is) e respectivo(s) valor(es);
- Código da Unidade do gestor operacional responsável pelo contrato, na hipótese de unidade distinta da que demandou a contratação no SICLG.

4 PROCEDIMENTOS

4.1 AUTUAÇÃO DE PROCESSOS

4.1.1 Compete à GECOT ou à CECOT a autuação dos processos relativos às licitações e contratações de bens e serviços e à pré-qualificação.

4.1.2 O processo é dividido em dois tipos, em que:

- 01 é o processo que contém toda a documentação relativa à fase interna e externa da licitação e da contratação, sob responsabilidade da GECOT ou CECOT, e à fase de gestão formal, sob responsabilidade da CEFOR;
- 02 é o processo que contém a documentação relativa à gestão operacional e está sob a responsabilidade do Gestor;

4.1.3 A numeração do processo é sequencial, sendo gerada de forma centralizada pelo sistema para cada protocolo de demanda já aceita e é composta de quatro algarismos, juntamente com o ano de autuação do processo.

- Exemplo: 1234/2024.

4.1.4 Os documentos inseridos no SICLG desde a inclusão da demanda e os procedimentos de contratação até a gestão formal do contrato são automaticamente autuados no sistema e formam o processo tipo 01.

4.1.4.1 A exclusão de documentos é feita mediante justificativa, sendo registrado no SICLG a data, horário e responsável pela exclusão.

4.1.4.2 O processo fica disponível para consulta a partir da pesquisa ao número e ano do processo na aba “Processo Digital” do [SICLG](#).

4.1.5 A autuação do processo que contém documentação relativa à gestão operacional, incluindo a documentação relativa ao processo de pagamento, conforme [MN, [AD103](#)] e [MN, [AD242](#)], é de responsabilidade do Gestor Operacional.

4.1.5.1 Admite-se o uso do SIGOC como substituto ao processo tipo 02 na forma física.

4.1.6 Todos os documentos pertinentes às etapas interna e externa da contratação devem ser juntados ao processo em ordem, sendo autuados, dentre outros:

- documentação do planejamento e instrução da contratação apresentados pelo gestor operacional, incluindo estudos preliminares, mapa de risco, termo de referência, pesquisas de preço, documento de solicitação da contratação e seus anexos, conforme o caso;
- atos e decisões relacionados à licitação/contratação, tais como mensagens, atas, publicações, extratos de contratos, pareceres, autorizações, relatórios, julgamentos, conforme o caso;
- documentação da fase externa da licitação incluindo editais, propostas, documentação das licitantes, bem como questionamentos, impugnações e recursos, quando for o caso;
- o contrato e seus anexos, atas de registro de preços, consultas de regularidade e verificação de impedimentos e garantias contratuais.

4.1.6.1 A documentação mínima que deve compor cada processo de contratação está listada no Anexo III.

4.1.6.2 Toda a documentação é juntada, preferencialmente, em formato PDF/A.

4.1.6.2.1 Planilhas podem ser inseridas em extensão .xls, .xlsx e similares para auxiliar na análise e tratamento das informações, por exemplo, planilhas com as fórmulas e memórias de cálculo para definição das estimativas e planilhas de composição de custos.

4.1.6.2.2 Cadernos de especificações técnicas e projetos de arquitetura/engenharia podem ser anexados em formato compactado (.zip), para que possam ser disponibilizados como complemento ao edital, mantendo-se a disposição dos arquivos e os formatos utilizados para projetos (.dwg).

4.1.7 Os documentos juntados ao processo devem ser apresentados em bom estado, sem rasuras e/ou incorreções, legíveis, com consistência técnica, de forma a garantir a sua validade e autenticidade.

4.1.7.1 Serão aceitos como autênticos os documentos dos licitantes enviados pelo Portal Licitações CAIXA ou via e-mail, conforme disposições do edital.

4.1.7.2 O condutor da licitação/processo de contratação poderá exigir para conferência a apresentação do documento em cópia autenticada, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia acompanhada do original, caso exista dúvida a respeito da autenticidade do documento.

4.1.7.3 Os documentos que exigem assinatura podem ser assinados na forma física ou na forma eletrônica qualificada, utilizando Certificado Digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira –ICP Brasil, ou avançada, por Sistemas eletrônicos com senha pessoal e intransferível capaz de comprovar a autoria e a integridade dos documentos, a exemplo da assinatura Gov.br.

4.1.7.3.1 Em caso de dúvidas quanto à autenticidade/autoria dos documentos com assinatura física, o condutor da licitação/ processo de contratação também poderá exigir a sua apresentação com firma reconhecida em cartório.

4.1.7.3.2 A assinatura digital deve ser verificada para garantir a autoria e integridade do documento.

4.1.7.3.3 Para certificado digital no padrão ICP Brasil, as verificações podem utilizar os serviços do Verificador SERPRO e Verificador ITI, disponível no site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação.

4.1.7.3.4 A verificação de conformidade das assinaturas digitais deve compor o processo administrativo.

4.1.8 Deve ser priorizado o recebimento de documentos digitais, e, caso necessário, documentos na forma física devem ser endereçados à CECOT responsável pela licitação ou contratação.

4.1.8.1 No caso de recebimento de documentos na forma física, a CECOT os digitaliza, assina digitalmente com certificação digital no padrão ICP-Brasil, de modo a garantir a autoria da digitalização e a integridade do documento, incluir no SICLG para que componham o processo digital, e descarta o original.

4.1.8.2 A digitalização dos documentos recebidos em forma física deve seguir os padrões técnicos mínimos previstos no Anexo II.

4.1.9 Os documentos sigilosos, necessários à instrução do processo, incluídos os anexos, são autuados no processo, observando as regras para o tratamento de informação sigilosa, segundo o [MN, [OR016](#)], devendo selecionar o grau de sigilo correspondente no SICLG.

4.1.9.1 Os documentos inseridos no SICLG com o grau de sigilo “PÚBLICO” serão disponibilizados como parte integrante do respectivo processo de contratação para acesso público no Portal [Transparência CAIXA](#).

4.1.9.2 Documentos inseridos com grau de sigilo diferente de “PÚBLICO” integram a lista de documentos do processo, sem sua disponibilização no Portal Transparência CAIXA, e ficam à disposição dos órgãos de controle internos e externos.

4.1.10 Compete à GECOT/CECOT disponibilizar no SICLG os documentos pertinentes a cada fase, tais como instrumentos contratuais, proposta, planilhas de custos e formação de preços, garantia contratual, e à CEFOR, aditamentos e demais documentos previstos no [MN, [AD242](#)], uma vez que esses documentos não devem constar nos processos de gestão operacional e serão consultados pelo Gestor.

4.1.11 O processo digital se inicia em 01/10/2024, e todos os processos que tiverem seus contratos assinados a partir dessa data devem ser autuados de forma digital.

4.2 PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

4.2.1 GESTOR

4.2.1.1 PLANO DE AQUISIÇÕES

4.2.1.1.1 Inclui a pretensão de contratação no Plano de Aquisições, conforme cronograma estabelecido e divulgado pela GECOT, com as informações exigidas no sistema.

4.2.1.1.2 As necessidades de contratações ou prorrogações de bens e serviços são cadastradas no Plano de Aquisições CAIXA pelo gestor operacional, por meio do SILIC, no endereço <https://silic.caixa/planoaquisicoes>, no período divulgado pela SUCOT.

4.2.1.1.3 Para cadastramento são exigidas as seguintes informações:

- a) Descrição do objeto;
- b) Justificativa da contratação;
- c) Tipo de demanda;
- d) Valor global do contrato, e valor estimado do exercício;
- e) Rubrica orçamentária;
- f) Previsão de inclusão no SICLG;
- g) Previsão de finalização da demanda;
- h) Grau de prioridade da contratação;
- i) Prazo de vigência do contrato;
- j) Objetivo estratégico que demonstre alinhamento da contratação com o planejamento estratégico da CAIXA;

4.2.1.1.4 Todas as necessidades de contratações e prorrogações cadastradas no Plano de Aquisições deverão ser previamente aprovadas pela unidade hierarquicamente superior, respeitando-se o orçamento disponibilizado pela GEORC para cada rubrica orçamentária.

4.2.1.1.4.1 O número de identificação ID da demanda é válido apenas para as demandas aprovadas.

4.2.1.1.4.2 Uma vez que a demanda foi aprovada, ela não poderá ser mais alterada, cancelada e/ou excluída.

4.2.1.1.5 Apenas os Dirigentes CAIXA, a Auditoria e a área de Contratações possuem acesso a todas as necessidades de contratações cadastradas e aprovadas no Plano de Aquisições.

4.2.1.1.6 As necessidades cadastradas por cada área da CAIXA estarão disponíveis no sistema para a própria unidade cadastradora, bem como para suas unidades hierarquicamente superiores.

4.2.1.1.7 Registra no sistema as justificativas em caso de contratações previstas no Plano de Aquisições que não tenham sido demandadas dentro do exercício do plano.

4.2.1.2 ESTUDO PRELIMINAR

4.2.1.2.1 Inicia o planejamento da contratação com a realização do estudo preliminar a fim de levantar as informações essenciais para caracterização da demanda e as especificações da solução definida.

4.2.1.2.2 Documenta a realização dos estudos de acordo com as informações requeridas, aprofundando o detalhamento conforme avaliação dos riscos.

4.2.1.2.2.1 As justificativas apresentadas ao longo do estudo devem ser acompanhadas de devida fundamentação, observando critérios de congruência, exatidão, coerência, suficiência e clareza.

4.2.1.2.3 Solicita consultoria à área de contratações para orientação sobre definição pontos formais quanto a definição de modalidade, critério de julgamento, qualificação técnica e econômico-financeira, caso necessário.

4.2.1.2.4 Solicita consultoria à área de gestão formal para orientações sobre planilha de composição de preços, caso necessário.

4.2.1.2.5 Quando do levantamento de mercado, poderá ser utilizada a ferramenta de consulta pública, através do Portal Licitações CAIXA

4.2.1.2.5.1 A publicação e gestão de Consulta Pública é de responsabilidade do Gestor Operacional, realizada no Portal Licitações CAIXA, sistema SICVE, por empregado autenticado no sistema.

4.2.1.2.5.2 O acesso a empregados CAIXA ao SICVE, deve ser solicitado na ferramenta de Acesso Lógico, disponível no endereço eletrônico da intranet <https://novoacessologico.caixa>, por empregado com função gerencial de vinculação, com perfil de acesso GESTOROP. Escolha o perfil de sistema "SICVE-INTR_GESTOROP".

4.2.1.2.5.3 O manual do sistema SICVE fica disponível na área logada, acessado pelo ícone "Tutorial", com o nome TUTORIAL_CONSULTA_PUBLICA.

4.2.1.2.5.4 O Gestor Operacional deve incluir a descrição do objeto, o objetivo da consulta pública e os questionamentos que serão efetuados ao mercado, além das informações dispostas nos campos do SICVE. Como anexo deve constar, no mínimo, o documento contendo as informações específicas da pretensão de contratação.

4.2.1.2.6 A documentação produzida durante o levantamento de mercado irá compor o estudo preliminar na forma de anexos, tais como, convocações, consultorias, pareceres, propostas, orçamentos, ofertas, atas de reunião, evidências ou quaisquer outros elementos comprobatórios que atestem a veracidade e a transparência dos referidos procedimentos.

4.2.1.2.6.1 Quando for o caso excepcional de tratativas com fornecedores no âmbito interno da CAIXA, com vistas a avaliações mercadológicas, tais procedimentos devem ocorrer de modo transparente e objetivo, com o devido registro dos atos em documentos formais, a exemplo de correspondências, inclusive eletrônicas, convocações, atas de reuniões, entre outros expedientes afins que comprovem a veracidade dos fatos.

4.2.1.3 GERENCIAMENTO DE RISCOS

4.2.1.3.1 Elabora o Mapa de Gerenciamento de Riscos, detalhando e avaliando os riscos identificados em todas as etapas da contratação, definindo o plano de ações, os responsáveis pelo tratamento de risco e a forma de monitoramento das ações.

4.2.1.3.2 Independente da apresentação ou não do Mapa de Gerenciamento de Risco na etapa de planejamento, o gerenciamento de riscos deverá ser realizado durante a gestão do contrato.

4.2.1.4 TERMO DE REFERÊNCIA

4.2.1.4.1 Elabora o Termo de Referência após conclusão dos estudos preliminares, caso determinada a viabilidade da contratação, contendo as informações exigidas no item [MN, [3.3.6.2](#)].

4.2.1.4.2 Quando da contratação de serviços contínuos de caráter acessório, encaminha o Termo de Referência e demais informações exigidas naquele normativo à GETEM para emissão de parecer.

4.2.1.4.2.1 Apenas as prestações de serviço listadas no Anexo II do [MN, [AD244](#)] não necessitam ser submetidas à GETEM.

4.3 SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

4.3.1 GESTOR

4.3.1.1 Elabora documento contendo o detalhamento da solicitação de contratação com as informações indicadas a seguir.

4.3.1.1.1 O documento de solicitação poderá fazer referência ao estudo preliminar elaborado, devendo indicar a seção e/ou itens correspondentes nos quais poderão ser encontradas as informações exigidas para instrução da contratação.

4.3.1.1.2 Providencia os ajustes na demanda solicitados pela GECOT/CECOT, atentando-se ao prazo de 5 (cinco) dias úteis, disposto no item [MN, [4.3.2.4.2](#)].

4.3.1.2 OBJETO DA CONTRATAÇÃO

4.3.1.2.1 Descreve de forma sucinta o objeto da contratação indicando a região de abrangência e outras informações consideradas essenciais à sua identificação, possibilitando o fácil entendimento quanto ao bem ou serviço a ser contratado e priorizando o uso de terminologias consagradas e amplamente reconhecidas no mercado, na forma indicada a seguir:

4.3.1.2.1.1 Para o fornecimento de bens: “Fornecimento de (...) para a região (...)”.

4.3.1.2.1.2 Para a prestação de serviços: “Prestação de serviços de (...), a serem executados no município (...)”.

4.3.1.2.1.3 Indicar claramente quando se tratar de contratação utilizando Sistema de Registro de Preços: “Registro de preços para fornecimento de (...)” ou “Registro de preços para serviços de (...)”.

4.3.1.2.2 Informa a ID do Plano de Aquisições CAIXA para a contratação, conforme o caso.

4.3.1.3 JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

4.3.1.3.1 Informa o motivo pelo qual o bem ou serviço será adquirido, demonstrando qual necessidade da CAIXA será suprida com a contratação, inclusive quanto à quantidade.

4.3.1.3.2 Informa se a solicitação de contratação é decorrente de MIP e apresenta justificativas para a escolha do modelo da contratação definido, tanto para o procedimento licitatório como para a contratação direta.

4.3.1.3.3 Em caso de contratação emergencial por dispensa de licitação, deve-se apresentar e justificar a situação emergencial ou calamitosa que motiva a contratação direta.

4.3.1.3.3.1 Quando constatado que a situação emergencial se originou da falta de ação, planejamento ou omissão, o responsável que der causa a essa situação responderá perante os órgãos de controle interno/externo, inclusive no tocante a improbidade administrativa.

4.3.1.3.3.2 Quando identificada a situação do subitem [MN, [4.3.1.3.3.1](#)], cabe ao gestor chefe da unidade demandante da contratação, observar o [MN, [AE079](#)] para comunicação dos fatos irregulares à Corregedoria.

4.3.1.4 DETALHAMENTO DA CONTRATAÇÃO

4.3.1.4.1 Descreve de forma clara e precisa o objeto da contratação, não deixando dúvidas e delimitando exatamente a necessidade da CAIXA, excluindo o que for excessivo, irrelevante, imprevisível ou desnecessário.

4.3.1.4.1.1 As informações do objeto da contratação de forma pormenorizada devem constar do Termo de Referência, ou de documento que contenha as especificações do objeto.

4.3.1.4.2 Informa os critérios e/ou práticas de sustentabilidade que foram observados na especificação ou nas obrigações específicas do objeto, caso haja, ou apresenta justificativa de impossibilidade de inclusão.

4.3.1.4.3 Informa se será utilizado Sistema de Registro de Preços, correlacionando na solicitação de contratação a hipótese de enquadramento para do SRP, informa o prazo de vigência da Ata, se será prevista sua prorrogação e revisão de valores registrados.

4.3.1.4.4 Informa o prazo de vigência da contratação, que contemple o prazo de entrega/execução e demais etapas para cumprimento integral das obrigações e o pagamento.

4.3.1.4.4.1 No caso excepcional de vigência superior à 5 (cinco) anos, deverá ser apresentada a justificativa que caracterize a exceção, como projetos contemplados no plano de negócios e investimentos ou no caso em que prazo superior seja rotineiro no mercado e que a definição por prazo inferior inviabilize ou onere excessivamente a realização do negócio.

4.3.1.4.5 Indica o prazo e as condições da garantia do bem ou serviço e o período da manutenção preventiva a ser prestada pela contratada, caso haja.

4.3.1.4.6 De acordo com a complexidade, preço e durabilidade pode ser estabelecido prazo de garantia do produto ou serviço superior aos prazos de vigência e/ou da garantia contratual, e, sendo o caso, será firmado Termo de Garantia apartado contemplando o prazo total da garantia do bem ou serviço.

4.3.1.4.7 No contexto da prestação de serviço pretendida na contratação, informar se poderá haver relacionamento direto com consumidores considerados potencialmente vulneráveis.

4.3.1.4.8 Informa se na prestação de serviços a contratada utilizará o espaço CAIXA para inclusão de cláusula contratual que assegure o uso de espaço nas dependências da CAIXA, durante a vigência do contrato, para execução das atividades contratadas, de forma que atenda ao [MN, [AD089](#)].

4.3.1.4.9 No caso excepcional de previsão de pagamento antecipado, apresenta justificativa para a sua adoção, e informa se serão exigidas garantias adicionais ou adoção de outras medidas para mitigação dos riscos da antecipação.

4.3.1.5 VOLUMETRIA E ESTIMATIVA DE PREÇOS

4.3.1.5.1 Demonstra as quantidades ou volumetrias do objeto a ser contratado, considerando a estrita necessidade da CAIXA, devendo juntar o desenvolvimento da memória de cálculo e racional do quantitativo dimensionado, bem como outros documentos que fundamentem a precisão da contratação, conforme estudos técnicos, de modo a comprovar as informações carreadas ao respectivo processo administrativo.

4.3.1.5.2 Apresenta a metodologia utilizada para obter o preço estimado, de acordo com as orientações previstas no item [MN, [3.4](#)], demonstrando que o valor orçado está de acordo com o praticado no mercado e anexando os documentos comprobatórios à demanda.

4.3.1.5.3 No caso de fornecedor ou profissional único/exclusivo, informa a metodologia e demonstra que o preço está compatível com o praticado junto a outros clientes, a exemplo de cópias de contratos ou notas fiscais emitidas a outros compradores.

4.3.1.5.4 Informa se o valor estimado será sigiloso ou publicado, observando as regras das modalidades Licitação CAIXA apresentando as justificativas devidas para os casos em que o preço for público.

4.3.1.5.4.1 Quando o valor estimado for sigiloso deve ser divulgado o detalhamento dos quantitativos e demais informações necessárias à elaboração das propostas.

4.3.1.5.5 Deve ser estabelecida uma ferramenta de revisão de preços a ser utilizada para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial, de forma a compensar os efeitos das flutuações decorrentes da majoração dos custos para execução do objeto caso seja atingida a anualidade, dentre os critérios estabelecidos no item [MN, [3.4.16](#)] para cada tipo de contrato:

4.3.1.6 INFORMAÇÕES ACERCA DO CONTRATO VIGENTE, SE HOUVER

4.3.1.6.1 Informa se há contrato(s) vigente(s) ou encerrado(s) para o objeto da demanda de solicitação, na localidade de abrangência do fornecimento ou serviço ou em outras regiões, bem como apresenta as seguintes informações acerca do(s) contrato(s) anteriormente pactuado(s): preços (unitários, totais, mensais e global), vigência, número do contrato no SICLG.

4.3.1.6.2 Não sendo possível incluir as referidas informações, apresenta justificativa que evidencie a impossibilidade.

4.3.1.7 DADOS ORÇAMENTÁRIOS

4.3.1.7.1 Apresenta informações referentes à reserva orçamentária no seguinte formato:

- Item(ns) Orçamentário(s);
- Dotação orçamentária registrada no ERP/SAP, na forma do pré-comprometimento de recursos;

4.3.1.7.2 Os itens orçamentários indicados devem estar adequados à natureza do dispêndio, se de capital (Investimento) ou corrente (despesas), de forma que a classificação do recurso alocado seja consoante com os eventos da área contábil, observados os [MN, [CR110](#)], [MN, [CR111](#)] e [MN, [CR117](#)].

4.3.1.7.3 Os itens orçamentários são incluídos no contrato com a definição das parcelas a que se referem o serviço, fornecimento e mão de obra, conforme o caso, para fins de discriminação no documento fiscal e as retenções tributárias pertinentes.

4.3.1.7.4 Não é exigida reserva orçamentária no ERP/SAP para:

- a) licitação de Registro de Preços ou no processo de Credenciamento, sendo necessária a comprovação da existência dos recursos apenas para a emissão dos correspondentes contratos;
- b) eventos extraorçamentários, conforme [MN, [CR117](#)].

c) contratações efetuadas com recursos do FAR cuja comprovação de existência da dotação é atendida pela autorização de liberação do recurso do Fundo.

4.3.1.7.4.1 No caso de contratação de bens ou serviços de responsabilidade da CAIXA que utilizem de recursos extraorçamentários deverá ser informado se os recursos constam ou não do sistema ERP/SAP.

4.3.1.7.5 Indica o código e o nome da unidade responsável pela gestão operacional do contrato e pelo ateste do documento fiscal quando do recebimento do objeto contratado.

4.3.1.7.6 Para licitações, a dotação orçamentária pode ser apresentada posteriormente, sendo requisito obrigatório para a publicação do edital.

4.3.1.8 GARANTIA CONTRATUAL

4.3.1.8.1 Informa se será exigida garantia contratual, indicando os motivos que levaram à inclusão ou exclusão da exigência.

4.3.1.8.1.1 A garantia contratual deve ser solicitada somente nos casos em que exista efetivo risco de prejuízo ao interesse público, uma vez que essa exigência representa encargo financeiro a ser suportado pela contratada e que repercute no custo da proposta apresentada.

4.3.1.8.2 Estabelece o percentual de garantia contratual a ser solicitado, limitado a 5% sobre o valor global contratado, podendo ser ampliado para 10%, para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, envolvendo complexidade técnica e riscos financeiros, desde que tenha manifestação técnica objetiva que fundamente a necessidade.

4.3.1.8.2.1 Para os serviços terceirizados com mão de obra dedicada, a garantia deve ser correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, com prazo de validade de até 90 (noventa) dias, contado da data de encerramento do contrato.

4.3.1.8.3 Informa se no objeto é identificada uma das situações elencadas abaixo, para fins de aceitação de ressalva que condiciona o pagamento dos encargos trabalhistas e previdenciários ao trânsito em julgado na sentença condenatória na modalidade Seguro Garantia:

- Fornecimento de bens;
- Prestação de serviços que não exige a dedicação exclusiva de prestador à CAIXA;
- Prestação de serviços de vigilância armada, serviços de apoio, limpeza ou telesserviço, cujo contrato prevê regra de contingenciamento de verbas trabalhistas;
- É efetuada a fiscalização integral do adimplemento, pela contratada, das obrigações trabalhistas de todos os prestadores alocados exclusivamente na execução do contrato da CAIXA.

4.3.1.8.3.1 Não é admitida ressalva na apólice quando se tratar de contrato que exige a dedicação exclusiva de prestador de serviço à CAIXA e não se enquadre em uma das situações indicadas nas ressalvas acima.

4.3.1.9 SELEÇÃO DO FORNECEDOR –CONTRATAÇÃO DIRETA

4.3.1.9.1 Apresenta as justificativas para a contratação direta, por inexigibilidade ou dispensa de licitação.

4.3.1.9.2 Nos casos de inexigibilidade de licitação, especificados no [MN, [AD028](#)], apresenta justificativas e documentos que evidenciem a inviabilidade de competição ou notória especialização, suficientes para sustentar a escolha apresentada.

4.3.1.9.3 Quando existir no mercado mais de um produto/software com funcionalidades similares, entretanto, houver a opção por uma solução técnica específica:

- Elabora parecer técnico demonstrando os elementos que tornam o produto/software único a atender a necessidade da CAIXA e que não estão presentes nos similares, ressaltando a inviabilidade de competição de forma fundamentada; e
- Justifica a escolha do fornecedor e demonstra que preços estão condizentes com os praticados no mercado.

4.3.1.9.4 A comprovação de exclusividade será feita por meio de documento fornecido por órgão ou entidade responsável, quando houver, ou por outro emissor competente ou, ainda, por outro documento que comprove a condição de exclusividade.

4.3.1.9.5 No caso de contratação direta, por dispensa ou inexigibilidade de licitação, submetida às alçadas do Comitê de Compras e Contratações das Centralizadoras Nacionais de Contratação e Gestão Formal de Contratos e do Coordenador da CECOT, deve ser informado na CI de solicitação de contratação se o processo de contratação envolve Parte Relacionada, conforme definido no [MN, [CR464](#)].

4.3.1.9.5.1 As contratações que envolvem Partes Relacionadas devem conter argumentos de observância às diretrizes do [MN, [PO048](#)].

4.3.1.9.6 Para contratações diretas por dispensa ou inexigibilidade de licitação com valores acima de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), deve ser apresentada a *due diligence* dos fornecedores na forma da disponibilização do Relatório de Verificação de Antecedentes – RVA, conforme disposições do [MN, [CR512](#)].

4.3.1.10 SELEÇÃO DO FORNECEDOR – LICITAÇÃO

4.3.1.10.1 Descreve os requisitos necessários para a fase de seleção do fornecedor na licitação.

4.3.1.10.2 Informa e justifica a permissão ou a vedação de participação de consórcio na licitação e os limites e as condições da subcontratação, quando admitida, sendo vedado subcontratar a parte de maior relevância do objeto.

4.3.1.10.3 Comunica a necessidade de solicitação de amostra para avaliação do bem no procedimento de licitação e apresenta as condições de apresentação e os critérios para avaliação para que sejam divulgados no Edital.

4.3.1.10.3.1 Justifica, também, caso existir situação que impeça o acompanhamento da análise da amostra realizada pela CAIXA por interessados.

4.3.1.10.3.2 Justifica a necessidade de sigilo de documentos pertinentes à fase de amostra em caso de necessidade de proteção de segredo comercial ou institucional do licitante ou para segurança operacional da CAIXA.

4.3.1.10.4 Indica, se for o caso, os documentos que devem ser solicitados para comprovação das exigências de sustentabilidade, a exemplo de certificação emitida por instituição oficial ou outro meio hábil de comprovação, podendo ser solicitados antes da adjudicação do objeto à contratada.

4.3.1.10.4.1 Em ambos os casos, se o bem ou serviço for considerado inadequado, devem ser apresentadas as razões técnicas para a decisão, assegurado o direito de manifestação do licitante.

4.3.1.10.5 Caso haja outros requisitos a serem cumpridos para seleção do fornecedor durante o processo de licitação até a assinatura do contrato, conforme estudos preliminares realizados, informa as exigências de forma clara e objetiva para inclusão no Edital.

4.3.1.10.6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

4.3.1.10.6.1 Indica as exigências que deverão ser estabelecidas para fins de comprovação de qualificação técnica pelo licitante, relacionando as atividades consideradas compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, considerando as parcelas técnica ou economicamente relevantes, observadas as orientações a seguir.

4.3.1.10.6.2 São admitidas na licitação a exigência de dois tipos de qualificação técnica:

- Capacitação Técnico-Operacional - comprova, mediante apresentação de atestado de aptidão, que o licitante executou, de modo satisfatório, atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação.
- Capacidade Técnico-Profissional – comprova a qualificação dos profissionais que integram os quadros da sociedade empresarial que executará o objeto licitado, vedado o estabelecimento de quantidades mínimas ou prazos máximos de experiência.

4.3.1.10.6.3 Na Capacitação Técnico-Operacional é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, desde que a exigência seja limitada às parcelas de maior relevância, ao valor significativo do objeto e que guarde proporção com a dimensão e a complexidade do objeto.

4.3.1.10.6.4 Deverá ser informado caso haja exigência legal de registro do licitante ou do profissional em órgão de classe/conselho profissional para a execução do objeto e/ou sobre a emissão de atestado por conselho profissional.

4.3.1.10.6.5 É vedado exigir registro de licitante ou profissional ou emissão de atestado, por qualquer conselho profissional, quando não houver regulamentação legal.

4.3.1.10.6.6 A qualificação técnica deve ser informada de forma objetiva e clara e mensurável; deverá especificar o percentual e quantitativo mínimo a que a parcela de maior relevância se refere, vedadas exigências genéricas ou indeterminadas. Por exemplo: 25% do objeto solicitado, equivalente a XX unidades ou 10% do total estimado da contratação, que equivale a XX unidades.

4.3.1.10.6.6.1 Quando houver exigência de comprovação de prazos de execução, duração da experiência ou período de prestação de serviços nos atestados de capacidade técnica, deve ser informado, de forma expressa, o prazo mínimo exigido, ou os critérios objetivos e verificáveis para mensuração temporal da experiência, tais como período contínuo de execução, volume de horas efetivamente prestadas, vigência contratual mínima ou outros parâmetros equivalentes adequados à natureza do objeto.

4.3.1.10.6.6.2 É vedada exigência genérica de indicação de prazos ou períodos de execução em atestados de capacidade técnica sem a definição prévia de prazo mínimo ou sem critérios objetivos de mensuração.

4.3.1.10.7 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

4.3.1.10.7.1 É formada por requisitos objetivos e condizentes com a natureza e as características/especificidades do objeto, capazes de aferir a capacidade financeira da licitante com referência aos compromissos que terá de assumir, e tem por finalidade avaliar a real capacidade da empresa de cumprir satisfatoriamente o objeto licitado.

4.3.1.10.7.2 Indica a qualificação econômico-financeira a ser exigida para a contratação, de acordo com as características e especificidades do objeto da contratação ou seleciona alguma das opções presentes nos modelos padronizados:

- a) A comprovação da boa situação financeira da empresa é baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1 (um), ou, na impossibilidade destes, da comprovação do patrimônio líquido não superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.
 - Informa o patrimônio líquido mínimo, necessários à execução do objeto, para fins da comprovação da qualificação econômico-financeira do licitante, limitado a 10% do valor estimado da contratação.
- b) Cumulação da exigência dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1(um) com o patrimônio líquido de até 10% do valor estimado para os casos de contratação de objetos complexos, que possuem histórico de inadimplência e descontinuidade dos contratos, desde que devidamente justificada a necessidade de cumulação e observando a premissa da não adoção de critérios excessivamente restritivos de seleção.
- c) Cumulação da exigência dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1 (um) com patrimônio líquido de 10% do valor estimado, e a exigência adicional de Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% do valor estimado para 12 meses, recomendada para serviços terceirizados com mão de obra dedicada;

4.3.1.10.7.3 A qualificação econômico-financeira não é restrita à utilização de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) e Balanço Patrimonial, sendo permitido ao Gestor, em decorrência da especificidade do objeto e/ou mercado, indicar outros parâmetros para a aferição da capacidade econômico-financeira do licitante, desde que apresente a justificativa e que os parâmetros selecionados não restrinjam a competitividade.

4.3.1.11 DEFINIÇÃO DE MULTAS, DEMAIS SANÇÕES E RESCISÃO CONTRATUAL

4.3.1.11.1 Define objetivamente as situações que ensejam a aplicação de sanções administrativas à contratada no caso de descumprimento contratual, estabelecendo critérios de acordo com a necessidade e as características do objeto.

4.3.1.11.2 As sanções administrativas previstas em lei a serem inseridas no contrato para sanar situações de descumprimento total ou parcial do contrato são:

- a) multa;
- b) suspensão temporária de participação em licitação e contratação com a CAIXA pelo prazo de até 2 anos quando utilizada as modalidades Licitação Caixa, Dispensa e Inexigibilidade.

4.3.1.11.2.1 A sanção prevista na alínea b pode ser aplicada juntamente com a sanção de multa.

4.3.1.11.3 As penalidades devem ser estabelecidas de forma objetiva e compatível com a gravidade do descumprimento contratual, vedada sanção desproporcional ao ato praticado e descrições genéricas.

4.3.1.11.4 Os percentuais e a base de cálculo das multas devem ser estabelecidos com razoabilidade, de forma que os valores cobrados pelo descumprimento de obrigações contratuais desestimulem a inadimplência por parte da contratada, sem possuir caráter confiscatório.

4.3.1.11.5 As penalidades podem ser aplicadas tanto aos atos dolosos como aos culposos quando a imprudência, negligência ou imperícia prejudica a execução do contrato, ainda que não tenha prejuízos à CAIXA.

4.3.1.11.6 A seguir constam sugestões de texto de multa, meramente exemplificativas:

a) Contratos por escopo:

- Atraso na execução do objeto – Pelo atraso na entrega do bem ou execução do serviço a Contratada sujeitar-se-á a multa de xx % (.... por cento) ao dia sobre o valor do bem/serviço objeto da ocorrência, limitada a xx dias de atraso. Após o xº dia de atraso, a Contratada sujeita-se às demais sanções cabíveis e rescisão contratual;
- Descumprimento contratual - Pelo descumprimento das cláusulas xxx ou itens xxx do TR a Contratada sujeitar-se-á a multa de xx % (.... por cento) sobre o valor do objeto da ocorrência, limitada a 10% do valor do contrato.

b) Contratos por serviços contínuos:

- Atraso na execução do objeto - Pelo atraso na execução do serviço, a Contratada sujeitar-se-á à multa de xx % (.... por cento) ao dia sobre a fatura do mês da ocorrência, limitada a xx dias de atraso. Após o xº dia de atraso, a contratada sujeita-se às demais sanções cabíveis e rescisão contratual;

- Descumprimento contratual - Pelo descumprimento das cláusulas xxx ou itens xxx do TR, a Contratada sujeitar-se-á à multa de xx % (... por cento) sobre o valor da parcela do objeto inadimplida referente à fatura do mês da ocorrência, limitada a 10% do valor do contrato.

4.3.1.11.7 No caso de SRP, também deve ser definido o percentual de multa sobre o valor do fornecimento/serviço sem atendimento em caso de não atendimento à convocação para assinatura do contrato.

4.3.1.11.8 Define as condutas que podem dar causa à rescisão unilateral do contrato por descumprimento de cláusulas, especificações, projetos ou prazos, assegurada prévia defesa da contratada.

4.3.1.12 PARECERES EXIGIDOS

4.3.1.12.1 Apresenta os pareceres relacionados a seguir, a depender do tipo de objeto a ser contratado, anexando-os à solicitação de contratação no SICLG:

- a) GEADS - Nas aquisições de equipamento de uso, que não constem no Caderno de Diretrizes de Equipamento de Uso (CDE) do [MN, [AD143](#)], cuja gestão é de responsabilidade da GEASD/CESUP, deve ser solicitado parecer prévio à GEADS acerca da necessidade de contratação dos suprimentos. O objetivo é evitar aquisições desnecessárias, assegurando a racionalidade e economicidade da contratação. Deve ser informado que se trata de aquisição de novo equipamento, ainda não existente na CAIXA ou na região ou se é substituição de equipamento em uso;
- b) GETEM – Para as contratações de serviços contínuos de caráter acessório na CAIXA que não constem do Anexo II do [MN, [AD244](#)].
- c) GELOG – nas situações abaixo relacionadas:
 - Nos contratos de prestação de serviço em que a contratada exerça suas atividades em ambiente CAIXA, solicitar parecer acerca da viabilidade da disponibilização do espaço físico e dos custos envolvidos, exceto para os casos de treinamento em ambientes da CAIXA (Universidade CAIXA e Salas de Treinamento).
 - Nas contratações que necessitem de adequação de infraestrutura para a instalação de itens/soluções adquiridas, solicitar parecer acerca da viabilidade de atendimento e os custos envolvidos.
- d) GECOT – nas contratações no âmbito de autorização do Comitê de Contratações e Sustentabilidade; e Conselho Diretor, avalia previamente os aspectos formais da solicitação para contratação, restringindo-se às informações necessárias para autorização pelos referidos Comitês Estatutários.
- e) GEORC – nas solicitações de contratações acima de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) apresenta Ateste de Reserva Orçamentária, conforme disposto no [MN, [CR117](#), 3.8].
 - No caso de licitação, pode ser apresentado em momento posterior, junto a dotação orçamentária, conforme item [MN, [4.3.1.7.6](#)].
 - No caso de locação o valor de referência corresponde ao valor anual.
 - Não se aplica à licitação para ARP, credenciamento, evento extraorçamentário e contratações efetuadas com recursos do FAR.
- f) GEAUS – Para as contratações de prestação de serviços que necessitem de fornecimento e utilização de equipamentos de TI (estação de trabalho/notebook) e software de propriedade da CAIXA, para uso pela empresa contratada, solicitar parecer acerca da viabilidade de atendimento e custos envolvidos;

4.3.1.12.2 Não há necessidade de solicitação de parecer GELOG para os serviços dispostos no [MN, [AD014](#)], [MN, [AD035](#)] e [MN, [AD255](#)].

4.3.1.12.3 Nos casos de demandas instruídas mediante Proposição, observa e solicita os Pareceres Sínteses, conforme disposto no [MN, [OR134](#)], a depender da alçada correspondente no [MN, [AL080](#)] ao:

- a) Comitê de Contratações e Sustentabilidade;
- b) Conselho Diretor.

4.3.1.12.3.1 Cabe ao proponente da matéria identificar a necessidade de emissão de Pareceres Síntese por outras áreas, devendo apresentá-los no momento da pauta da Proposição.

4.3.1.12.3.2 A DELOS e/ou SUCOT são dispensadas da emissão de Parecer Síntese, uma vez que a GECOT já emite parecer técnico relativo aos aspectos de conformidade da contratação objeto da Proposição.

4.3.1.12.3.3 Nos casos de pareceres solicitados via SIATD, o gestor fica dispensado de anexar o documento à solicitação de contratação no SICLG.

4.3.1.13 OUTRAS INFORMAÇÕES

4.3.1.13.1 Indica os empregados que irão compor a equipe de apoio para auxílio técnico, no caso de licitação.

4.3.1.13.2 Inclui demais informações consideradas importantes para a complementação da demanda.

4.3.1.13.3 No contrato, a cláusula padrão para resolução de conflitos indica o foro da Justiça Federal competente.

4.3.1.13.3.1 Caso observe necessidade, considerando as particularidades do caso concreto, o gestor pode solicitar alteração da cláusula para prever a resolução de disputas via arbitragem, indicando a câmara de arbitragem que deverá constar da cláusula.

4.3.1.13.4 Apresenta maiores informações de acordo com características da demanda, listadas abaixo, conforme detalhamento para cada item:

- a) Bens e serviços de Tecnologia da Informação;
- b) Eventos de Treinamento e Desenvolvimento;
- c) Contratação de remanescente;
- d) Serviços de Consultoria;
- e) Obras e serviços de engenharia;
- f) Serviços de transporte de pessoas e pequenos volumes;
- g) Critérios de julgamento que exijam proposta técnica;

4.3.1.13.5 INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS - BENS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

4.3.1.13.5.1 No caso de contratação para aquisição ou locação de hardware e/ou software, bem como nas contratações de serviços de TI, observa os procedimentos do [MN, [TE165](#)] e informa:

- nome do produto, quando for o caso;
- nome do fabricante, quando for o caso;
- finalidade do “software”;
- existência ou não de similar e, se afirmativo, razão da escolha;
- existência ou não do produto em uso na CAIXA;
- alternativa à aquisição do produto, se for o caso;
- existência ou não de software livre ou público, e
- se a contratação se encontra em harmonia com o PDTI, PDSI e sua contribuição para a execução do Plano Estratégico do conglomerado CAIXA.

4.3.1.13.5.2 Nos casos de contratação de prestação de serviços que ocorram por meio digital, em nuvem, submete a demanda à SUART a fim de avaliar a aplicabilidade do [MN, [TE227](#)] e, se for o caso, garantir sua aplicação.

4.3.1.13.5.3 É vedado fazer referências, no Termo de Referência ou no contrato, a regras externas de fabricantes, fornecedores ou prestadores de serviços, que possam acarretar a alteração unilateral do contrato por parte da contratada.

4.3.1.13.5.4 Deve compatibilizar os prazos e os níveis de serviços constantes das cláusulas contratuais com as condições oferecidas pelos fabricantes dos produtos, inclusive nos casos de contratação de revendedores.

4.3.1.13.5.5 É vedada a inclusão, no Termo de Referência ou no contrato, de cláusulas que permitam a:

- a) contratação conjunta de serviços de suporte técnico e de atualização de versões quando não houver a necessidade de ambos;
- b) cobrança retroativa de valores referentes a serviços de suporte técnico e de atualização de versões relativos ao período em que a empresa tenha ficado sem cobertura contratual;
- c) cobrança de valores para o restabelecimento de serviços agregados; e
- d) cobrança de valores relativos a serviço de correção de erros, inclusive retroativos.

4.3.1.13.5.5.1 A ocorrência da situação indicada na alínea a, do item [MN, [4.3.1.13.5.5](#)], deve ser justificada pelo gestor demandante.

4.3.1.13.5.6 Deve ser exigida das empresas licitantes declaração que ateste a não ocorrência do registro de oportunidade, de modo a garantir o princípio constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa.

4.3.1.13.5.6.1 A declaração deverá ser apresentada na proposta comercial para participação na licitação.

4.3.1.13.5.7 É vedado aceitar carta de exclusividade emitida pelos próprios fabricantes, fornecedores ou prestadores de serviços, para aquisição de bens e serviços de TI que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo.

4.3.1.13.5.8 Para a comprovação de exclusividade, exigir atestado fornecido por órgão de registro do comércio do local em que se realiza a licitação ou a obra ou o serviço, por sindicato, federação ou confederação patronal, ou por entidades imparciais equivalentes.

4.3.1.13.5.9 Para a aquisição de licenças de programas de computador e de serviços agregados, atender as disposições a seguir, estabelecendo no Termo de Referência:

- a) adquirir a quantidade de licenças e de serviços estritamente compatível com a necessidade da CAIXA;
- b) demandar a quantidade de licenças e de serviços de forma gradual, seguindo um cronograma de execução previamente estabelecido, e informar que os pagamentos serão efetuados apenas sobre as quantidades demandadas, fornecidas e efetivamente implantadas que serão utilizadas;
- c) não realizar o pagamento antecipado de licenças e de serviços que ainda não tiverem sido fornecidos e efetivamente implantados; e
- d) vincular o pagamento dos serviços agregados às licenças que forem efetivamente utilizadas, principalmente em projetos considerados de alto risco ou de longo prazo, nos quais a quantidade demandada deve ser atrelada à evolução do projeto e devidamente documentada em estudos técnicos preliminares à contratação.

4.3.1.13.5.10 Para aquisição de licenças ou subscrição de software:

4.3.1.13.5.10.1 O Termo de Referência deve contemplar procedimentos detalhados e específicos, abarcando lista de verificação, para avaliar a autenticidade, a aderência ao que foi contratado e o quantitativo de licenças.

4.3.1.13.5.10.2 O gestor deve solicitar, no modelo de proposta comercial a disponibilização de informações necessárias à identificação dos softwares, como nome específico e código de identificação unívoca (dos softwares).

4.3.1.13.5.11 No caso de aquisição de equipamentos ou componentes de informática para “*upgrade*”, informa, se houver, o número de patrimônio do(s) equipamento(s) que receberá(ão) a adição de melhorias, e demonstra expressamente que a aquisição de aperfeiçoamento é mais econômica para a CAIXA do que a contratação de um novo produto.

4.3.1.13.6 INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS – EVENTOS DE T&D

4.3.1.13.6.1 Observa o disposto no [MN, [RH213](#)] e solicita a contratação para evento de Treinamento e/ou Desenvolvimento observando o prazo mínimo para a solicitação dos procedimentos de contratação.

4.3.1.13.6.1.1 Deve ser contemplado neste prazo o tempo necessário para a realização das providências de responsabilidade do Gestor imediato/concessor após a formalização da contratação pela CECOT.

4.3.1.13.6.1.2 No caso de envio de demanda com prazo inferior ao previsto no item [MN, [4.3.1.13.6.1](#)], a solicitação de contratação deve ser encaminhada com as justificativas quanto ao não cumprimento do prazo.

4.3.1.13.6.1.3 Mesmo após envio da justificativa para a contratação intempestiva de que trata o item [MN, [4.3.1.13.6.2](#)], o gestor responde por eventual falta de vagas no evento/curso ou por aumento dos valores de participação.

4.3.1.13.6.2 As contratações de T&D cujas regras sejam estabelecidas pelo fornecedor e tão somente aderidas pela CAIXA, abertas para o público em geral, são denominadas Evento Externo de T&D, sendo alguns exemplos as inscrições em cursos disponíveis no mercado e participações em congressos ou seminários.

4.3.1.13.6.2.1 Não se enquadram na definição acima as palestras, cursos ou eventos que envolvam condições e exigências específicas para atendimento à CAIXA, com customização de conteúdo ou exigência de turmas exclusivas, como exemplo as capacitações *in company*.

4.3.1.13.6.3 Contratações de participação em Eventos Externos de T&D, definidas no item [MN, [4.3.13.6.2](#)], que sejam enquadradas nos valores totais para contratação direta por dispensa de valor são realizadas pelo próprio gestor demandante da contratação no fluxo de [Pequenas Contratações](#) estabelecido no [MN, [AD028](#)].

4.3.1.13.6.3.1 A “Autorização para participação em evento externo” é emitida automaticamente pelo sistema de [Pequenas Contratações](#), sendo responsabilidade do Gestor a inscrição do empregado no evento externo, não cabendo ação da CECOT.

4.3.1.13.6.4 As contratações para participação em Evento Externo, definidas no item [MN, [4.3.13.6.2](#)], quando enquadradas como contratação direta por inexigibilidade e que tenham valor unitário da inscrição de até R\$ 7.300,00 se aplicam regras de simplificação de processo, listadas abaixo:

- a) Apresentação opcional de estudos preliminares e mapa de riscos, conforme itens [MN, [3.3.4.5](#)] e [MN, [3.3.5.3](#)];
- b) Os valores públicos e tabelados no site oficial do curso/evento podem ser considerados como referencial de valor de mercado para fins de pesquisa de preços;
- c) A formalização por instrumento contratual é substituída pela emissão da “Autorização para participação em evento externo” pela CECOT.

4.3.1.13.6.5 Demais contratações de Eventos de T&D não enquadradas nos itens [MN, [4.3.13.6.3](#)] e [MN, [4.3.13.6.4](#)] são solicitadas à CECOT, via SICLG, e são formalizadas mediante instrumento contratual.

4.3.1.13.6.6 As Contratações para T&D no exterior com utilização de recursos do Fundo para Desenvolvimento das Loterias (FDL), conforme [MN, [OR048](#)] e [MN, [RH213](#)] seguirão regras próprias quanto à composição do processo administrativo e formalização da contratação.

4.3.1.13.7 INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS – CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE

4.3.1.13.7.1 Solicita contratação de remanescente no SICLG, em consequência de rescisão de contrato, ainda que a execução não tenha sido iniciada, conforme [MN, [AD028](#)] e contendo as seguintes informações:

4.3.1.13.7.1.1 Pesquisa de preços demonstrando a compatibilidade do valor com o praticado no mercado.

4.3.1.13.7.1.2 Justifica a necessidade e a vantagem da manutenção do objeto com a contratação remanescente.

4.3.1.13.7.1.3 Informa a situação atual do contrato remanescente e os valores do contrato rescindido.

4.3.1.13.7.1.4 Adequa o pré-comprometimento de recursos, nos termos do item [MN, [4.3.1.7](#)].

4.3.1.13.7.2 Realiza procedimento de negociação com o licitante subsequente, obedecendo a ordem de classificação da licitação anterior, quanto a aceitação das mesmas condições do contrato encerrado, inclusive em relação ao preço atualizado.

4.3.1.13.7.3 Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos inicialmente pactuados, poderá ocorrer a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas por estes, no limite do valor estimado, inclusive quanto aos preços atualizados.

4.3.1.13.7.3.1 Na hipótese do item [MN, [4.3.1.13.7.3](#)], todo o procedimento de negociação e convocação deve ser efetuado pela CECOT/GECOT.

4.3.1.13.8 INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA

4.3.1.13.8.1 Nas contratações de serviços de consultoria, apresenta informações sobre como será realizada a transferência de conhecimento em relação ao serviço de consultoria prestado pela contratada, quando houver.

4.3.1.13.8.2 Observa as diretrizes a seguir quando da elaboração do contrato:

4.3.1.13.8.3 É vedada a inclusão de “Cláusula de Êxito” em instrumento contratual da CAIXA e de suas subsidiárias que possa influenciar as conclusões da contratada, com eventual prejuízo da isenção técnica.

4.3.1.13.8.3.1 A Cláusula de Êxito ocorre quando o pagamento à Contratada, pela prestação dos serviços de consultoria e/ou assessoramento, fica condicionado à efetiva concretização de um negócio, sem prejuízo aos princípios da eficiência, da economicidade e a neutralidade dos serviços prestados. Por exemplo, contratar consultoria com a finalidade de avaliar dados do mercado para que a CAIXA realize determinado investimento e condicionando o pagamento à concretização do pretendido negócio, considerando que essa condição pode afetar a imparcialidade das informações prestadas haja vista a possibilidade de a Contratada ter prejudicado no seu próprio interesse de remuneração.

4.3.1.13.8.4 Se tratando de consultoria técnica especializada em processos de desinvestimentos, essa informação deverá ser trazida de forma clara e precisa no objeto da contratação.

4.3.1.13.8.4.1 Deverá ser apresentada a Resolução do CD com a homologação dos critérios utilizados e do processo de prospecção e seleção da consultoria técnica especializada em processos de desinvestimento.

4.3.1.13.8.5 Observa as orientações dispostas no [MN, [AE133](#)] para a contratação de serviços de auditoria e consultoria quando houver a possibilidade de contratação da mesma empresa que realiza os serviços de auditoria independente sobre as Demonstrações Financeiras da CAIXA.

4.3.1.13.9 INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

4.3.1.13.9.1 Define Matriz de Riscos nas contratações de obras e serviços de engenharia, informando de forma clara e objetiva os riscos assumidos na execução dos serviços, ou seja, quais os riscos atribuídos à CAIXA e quais serão de responsabilidade da contratada.

4.3.1.13.9.1.1 Nas contratações diretas por dispensa de valor é dispensada a cláusula de Matriz de risco, podendo o gestor solicitar a inclusão se houver necessidade.

4.3.1.13.9.2 A Matriz de Riscos consiste em cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

- Listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato, impactantes no equilíbrio econômico-financeiro da avença, e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo quando de sua ocorrência.

- Estabelecimento preciso das frações do objeto em que haverá liberdade das contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de resultado, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico da licitação;
- Estabelecimento preciso das frações do objeto em que não haverá liberdade das contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de meio, devendo haver obrigação de identidade entre a execução e a solução pré-definida no anteprojeto ou no projeto básico da licitação;

4.3.1.13.9.3 Os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto básico pela contratante deverão ser alocados como de sua responsabilidade na matriz de riscos.

4.3.1.13.9.4 Nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto básico pela contratante deverão ser alocados como de sua responsabilidade na matriz de riscos.

4.3.1.13.9.5 É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

4.3.1.13.9.6 A Matriz de Risco poderá ser estabelecida para outros objetos quando compatível com suas características.

4.3.1.13.10 INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E PEQUENOS VOLUMES

4.3.1.13.10.1 Nas contratações cujo objeto seja o transporte de pessoas e objetos, tendo em vista a seleção da proposta mais vantajosa, a mitigação do risco de sobrepreço ou superfaturamento e os princípios de eficiência e economicidade, o gestor deverá:

- a) Adotar como referência de preços o veículo médio ou mediano, entre aqueles que atendam às especificações;
- b) Utilizar como referência de consumo de combustível o consumo médio ou mediano dos veículos que atendam às especificações;
- c) Avaliar, quando da negociação com a empresa que apresentar a melhor proposta, a compatibilidade do consumo de combustível indicado na proposta de preços com os dados de consumo divulgados pelo fabricante;
- d) Contemplar regra de depreciação compatível com a realidade de mercado;
- e) Empregar regra de precificação do valor do combustível que aproxime os pagamentos dos valores praticados no mercado, tendo como referência os valores divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; e
- f) Realizar estudos para avaliar a demanda real da franquia mensal dos veículos, tendo por base o histórico recente e as projeções de uso.

4.3.1.13.10.2 No caso de não observância às disposições do item [MN, [4.3.1.13.10.1](#)], o gestor demandante deverá apresentar as justificativas e conveniência e oportunidade verificadas para o não atendimento.

4.3.1.13.11 INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO COM APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNICA

4.3.1.13.11.1 No caso de uso de algum critério de julgamento listado abaixo, deverá ser definido e justificado os critérios de avaliação das propostas técnicas:

- Melhor combinação de técnica e preço;
- Melhor técnica ou melhor conteúdo artístico;
- Maior retorno econômico;
- Melhor destinação de bens alienados.

4.3.1.13.11.2 Em qualquer dos critérios, deverão ser estabelecidos fatores objetivos e pontuáveis, tais como capacitação, experiência dos proponentes, qualidade técnica das propostas (metodologia, organização, tecnologias e recursos materiais a serem utilizados) qualificação das equipes técnicas envolvidas na execução, bem como os critérios pelos quais esses fatores serão avaliados (ponderação de pesos matemáticos).

4.3.1.13.11.3 Na Melhor Combinação de Técnica e Preço, o fator de ponderação mais relevante será limitado a 70% (setenta por cento).

4.3.1.13.11.4 Na Melhor Técnica ou Melhor Conteúdo Artístico, a estimativa de preço deve constar no edital.

4.3.1.13.11.5 Nos critérios de julgamento “Melhor combinação de técnica e preço” e “Melhor técnica ou melhor conteúdo artístico”, podem ser utilizados parâmetros de sustentabilidade para pontuação das propostas técnicas e pontuação mínima para as propostas técnicas cujo não atingimento implica na desclassificação.

4.3.1.13.11.6 No Maior Retorno Econômico o edital deverá prever parâmetros objetivos de mensuração da economia gerada com a execução do contrato, que servirá de base de cálculo da remuneração devida ao contratado.

4.3.1.13.12 INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS – PERMISSIONÁRIO LOTÉRICO

4.3.1.13.12.1 Na solicitação de contratação de permissionários lotéricos devem ser apresentadas a descrição do objeto, a justificativa da contratação, a lista e detalhamento de unidades lotéricas, suas localidades de instalação com informação sobre área útil mínima, o número de terminais e os respectivos lances mínimos para cada unidade.

4.3.1.13.12.2 O edital padrão e a Circular CAIXA atualizados no SICLG suprem as informações necessárias na solicitação de contratação referentes ao detalhamento da contratação, a exigência de garantia contratual, as condições de seleção do fornecedor e a definição de multas e sanções, exigidas nos itens [MN, [4.3.1.4](#)], [MN, [4.3.1.8](#)], [MN, [4.3.1.10](#)] e [MN, [4.3.1.11](#)], respectivamente.

4.3.1.13.12.2.1 Também ficam dispensadas a apresentação dos seguintes documentos:

- a) Estudo Preliminar e Mapa de Riscos;
- b) Termo de Referência;
- c) Pesquisa de preços e Planilha de composição de custos;

4.3.1.13.13 INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS – ATUALIZAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO

4.3.1.13.13.1 Nas solicitações de contratação de serviços com mão de obra cujos valores estimados estejam vinculados à salários normativos e demais benefícios previstos em Convenção Coletiva de Trabalho – CCT, deverá constar, obrigatoriamente, no documento de solicitação de contratação e na Proposição, ressalva quanto à possibilidade de atualização dos valores estimados.

4.3.1.13.13.2 A ressalva de que trata o item anterior deverá consignar que eventuais alterações de valores de CCT ocorridas entre a autorização da licitação e a publicação do edital serão prontamente atualizadas, sem necessidade de nova submissão à alçada de autorização, desde que não haja alteração da alçada decisória aplicável.

4.3.1.13.13.3 Caso a atualização dos valores implique mudança da alçada decisória, deverá ser providenciada nova autorização nos termos do Regime de Alçadas vigente.

4.3.1.14 PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO NO SICLG

4.3.1.14.1 Insere a demanda no SICLG preenchendo as informações conforme orientações constantes do “Guia para cadastramento de demandas de contratação”, acesso pelo link: http://www.gecot.mz.caixa/novoportal/upload/GUIA_GESTOR_SICLG.pdf.

4.3.1.14.2 Anexa a documentação correspondente da demanda incluindo, no mínimo:

- a) CI de solicitação de contratação;
- b) Termo de Referência, ou especificações do objeto, no caso de dispensa por valor;
- c) Pesquisa de preços, na forma do item [MN, [3.4](#)];
- d) Estudo Preliminar, conforme orientações do item [MN, [3.3.4](#)], exceto para contratações diretas por dispensa de licitação e na seleção de permissionários lotéricos;
- e) Mapa de Risco, exceto para contratações diretas por dispensa de licitação;
- f) Demais anexos que complementem as informações da contratação.

4.3.1.15 APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇÃO

4.3.1.15.1 Quando for o caso, elabora a Proposição contendo os elementos necessários, tais como os apontados abaixo, sem prejuízo de outras informações consideradas necessárias ao caso concreto, de modo que as unidades responsáveis citadas no item [MN, [4.3.1.12](#)] possam emitir os pareceres, conforme as alçadas do [MN, [AL080](#)]:

4.3.1.15.2 Apresenta e relata Proposição perante as devidas instâncias, de acordo com o [MN, [OR134](#)].

4.3.1.15.3 Devem ser anexados à Proposição todos os documentos que a fundamentaram, como pareceres, notas técnicas, estudos, relatórios, dentre outros, inclusive o Parecer da GECOT, especificado no item [MN, [4.3.1.12.1](#)].

4.3.2 GECOT/CECOT

4.3.2.1 Recebe solicitação de contratação do Gestor, analisa a demanda em conformidade com este normativo e realiza os procedimentos necessários para a realização do procedimento licitatório ou da contratação direta, conforme abrangência e alçada.

4.3.2.1.1 Na solicitação de contratação direta de remanescente, avalia os procedimentos de convocação do licitante remanescente, realizados pelo gestor, respeitada a ordem de classificação, conforme as regras do [MN, [AD028](#)].

4.3.2.2 Verifica se a demanda contempla todas as informações e documentos pertinentes à instrução da contratação, conforme as regras deste normativo.

4.3.2.2.1 A análise da demanda é realizada em conformidade com os checklists disponibilizados na ferramenta POUPATEMPO (<https://contratos.caixa/poupatempo/>) e deverá compor o processo da contratação.

4.3.2.3 Verifica se a estimativa de custos elaborada pelo Gestor contém as premissas dispostas no item [MN, [3.4](#)].

4.3.2.4 Devolve, via SICLG, a demanda ao Gestor caso não estejam contempladas todas as informações necessárias à contratação para complementações e/ou ajustes.

4.3.2.4.1 O checklist de análise preenchido é enviado na devolução contendo o detalhamento dos itens não atendidos que necessitam de ajustes ou esclarecimentos.

4.3.2.4.2 Poderá ser cancelada a demanda com situação “devolvida” e constante na fila do Gestor com prazo superior a 5 (cinco) dias úteis.

4.3.2.5 Elabora o edital de licitação e/ou minuta de contrato, em conformidade com os modelos padronizados disponíveis no SICLG, com observância às especificidades da demanda, informadas pelo Gestor.

4.3.2.5.1 Os modelos possuem cláusulas gerais, de natureza legal, que são adotadas conforme as exigências da legislação, as orientações da área jurídica e as recomendações e/ou determinações dos órgãos de controle e fiscalização.

4.3.2.5.2 Os modelos padronizados de minutas de editais, contratos, Ata de RP ou ajustes, disponíveis no SICLG são pré-aprovados pela GEAJU e a simples autuação no processo do modelo e do Parecer da GEAJU disponíveis no SICLG já cumpre a exigência legal de visto de advogado da Caixa.

4.3.2.5.2.1 O ajuste de cláusulas para adequação do edital e/ou minuta de contrato às especificidades do caso concreto dispensam nova análise jurídica ou da GECOT quando não conflitarem com aspectos legais e/ou normativos.

4.3.2.6 Submete à análise da GECOT, via LICO como demanda de Normas e Modelos Padronizados – GECOT02, as minutas de editais e/ou contratos que tiverem alterações de cláusulas que conflitem com as normas vigentes de licitações e contratos.

4.3.2.6.1 Nas solicitações de análise, a CECOT deve evidenciar a alteração realizada no modelo padrão e o eventual conflito com os normativos vigentes de licitações e contratos.

4.3.2.7 Submete à análise da unidade jurídica as minutas de editais e/ou contratos que tiverem alterações nas cláusulas de natureza legal, previamente aprovadas pela GEAJU.

4.3.2.8 Define o modo de disputa, se aberto ou fechado, solicitando subsídios do gestor, conforme o caso.

4.3.2.9 Operacionaliza a contratação, de acordo com o normativo vigente para o tipo de contratação.

4.3.2.10 Autua os processos relativos às contratações, conforme disposições do item [MN, [4.1](#)].

4.3.2.11 Nos Pareceres emitidos pela GECOT relativos à licitações para contratações com mão de obra cujos valores estejam vinculados a Convenção Coletiva de Trabalho – CCT, deverá constar obrigatoriamente, nas disposições finais ressalva quanto à possibilidade de atualização dos valores estimados.

4.3.2.11.1 A ressalva deverá consignar que eventuais alterações de salários normativos e demais benefícios previstos em CCT, ocorridas entre a autorização da licitação e o recebimento das propostas serão refletidas na estimativa da contratação, sem necessidade de nova submissão à alçada, salvo se a atualização ensejar mudança da alçada decisória.

4.4 FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO

4.4.1 GECOT/CECOT

4.4.1.1 Para a elaboração do contrato a GECOT/CECOT utiliza a minuta que integrou o edital no caso de contratação decorrente de licitação, ou, no caso de contratação direta, adota o modelo contendo as cláusulas padronizadas, conforme modelos de contratos disponibilizados no SICLG.

4.4.1.2 Recebe o processo com a autorização de contratação, pela autoridade detentora de alçada em razão da matéria a ser deliberada e de acordo com o Regime de Alçadas, constante do [MN, [AL080](#)].

4.4.1.3 Atualiza o SICLG conforme a conclusão de cada fase da contratação.

4.4.1.4 Consulta a validade da proposta e, caso esteja vencida, solicita a revalidação ao fornecedor.

4.4.1.4.1 Caso o fornecedor não revalide a proposta, a CECOT providencia os procedimentos de retomada do certame.

4.4.1.5 Realiza todas as consultas relacionadas aos impedimentos para contratação, de acordo com o item [MN, [4.6.1](#)].

4.4.1.6 Verifica a situação de regularidade do fornecedor, conforme itens [MN, [4.6.2](#)] a [MN, [4.6.4](#)].

4.4.1.7 Verifica se há pré-comprometimento de recursos cadastrado no SAP, conforme valor contratado, se for o caso, atentando-se para as regras do item [MN, [3.6.6](#)], em seguida, anexa a tela e anexa ao processo, para constar como evidência de reserva orçamentária.

4.4.1.7.1 Na hipótese de o pré-comprometimento não contemplar o valor previsto para a contratação, solicita ao Gestor para que ele suplemente a reserva orçamentária para a nova contratação.

4.4.1.7.1.1 O item [MN, [4.4.1.7.1](#)] não se aplica para registro de pré-comprometimento com valores superiores ao valor da nova contratação, pois uma vez que o Gestor criar Plano de Compromisso o valor sobressalente será liberado para utilização.

4.4.1.8 Emite o contrato ou a Ata de RP, a partir da minuta publicada juntamente com o edital, no caso de licitação ou, no caso de contratação direta, utiliza os modelos padronizados disponíveis no SICLG.

4.4.1.9 Encaminha a minuta de contrato à unidade jurídica de abrangência para análise e aprovação, caso ainda não tenha sido aprovada como anexo de edital de licitação ou como modelo padronizado, com minuta visada e disponibilizada no SICLG ou como modelo com o mesmo objeto já visado anteriormente pela área jurídica da CAIXA.

4.4.1.9.1 Efetua as adequações conforme parecer jurídico, se for o caso.

4.4.1.10 Convoca o licitante vencedor ou o destinatário de contratação para assinar o termo de contrato, observados o prazo e as condições estabelecidos em edital e/ou contrato, sob pena de decadência do direito à contratação.

4.4.1.10.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período.

4.4.1.10.2 Quando se tratar de contratação de empresas reunidas em consórcio, esse período poderá ser prorrogado pelo prazo necessário para a constituição do consórcio, mediante apresentação do protocolo de constituição do consórcio registrado na junta comercial.

4.4.1.11 Exige do fornecedor a assinatura da Declaração de Vedação ao Nepotismo, que integra o contrato e consta do modelo padronizado disponível no SICLG.

4.4.1.12 Caso o fornecedor a ser contratado seja MPE optante pelo Simples Nacional, para obter o benefício da dispensa de retenção dos tributos federais, deve assinar também a Declaração de Empresas Optantes do Simples Nacional – Anexo IV da IN RFB 1.244/2012, que integra o contrato e consta do modelo padronizado disponível no SICLG, nos termos do [MN, [MO37321](#)].

4.4.1.13 Identifica o representante da empresa e a legitimidade dos seus poderes, verificando:

4.4.1.13.1.1 No ato da assinatura, quando o responsável pela assinatura for o proprietário da empresa, sócio, dirigente ou assemelhado, solicita cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos os poderes do mandatário responsável pela assinatura do contrato ou da Ata de RP, para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, e solicita identidade e CPF;

4.4.1.13.1.2 No caso de ser nomeado representante, solicita procuração específica, feita por meio de instrumento público, ou particular com firma reconhecida, estabelecendo poderes específicos para assumir obrigações em nome da empresa;

4.4.1.13.1.3 A procuração particular deve ser acompanhada do Contrato Social para que seja comprovado que o signatário outorgante da procuração tem poderes para tal, bem como identidade e CPF do outorgado;

4.4.1.14 Os documentos juntados ao processo devem ser apresentados em bom estado, sem rasuras e/ou incorreções, legíveis, com consistência técnica, de forma a garantir a sua validade e autenticidade.

4.4.1.14.1 Serão aceitos como autênticos os documentos do fornecedor enviados pelo Portal Licitações CAIXA ou via e-mail.

4.4.1.14.1.1 O condutor do processo de contratação poderá exigir para conferência a apresentação do documento em cópia autenticada, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia acompanhada do original, caso exista dúvida a respeito da autenticidade do documento.

4.4.1.14.1.2 Os documentos que exigem assinatura podem ser assinados na forma física ou na forma eletrônica qualificada, utilizando Certificado Digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira –ICP Brasil, ou avançada, por Sistemas eletrônicos com senha pessoal e intransferível capaz de comprovar a autoria e a integridade dos documentos, a exemplo da assinatura Gov.br.

4.4.1.14.1.3 Em caso de dúvidas quanto à autenticidade/autoria dos documentos com assinatura física, o condutor do processo de contratação também poderá exigir a sua apresentação com firma reconhecida em cartório.

4.4.1.14.1.4 A entrega de documentos na forma física, caso necessária, deve ser endereçada à CECOT, condutora do certame/contratação.

4.4.1.14.1.5 A assinatura digital deve ser verificada para garantir a autoria e integridade do documento.

4.4.1.14.1.6 Para certificado digital no padrão ICP Brasil, as verificações podem utilizar os serviços de Validar Assinatura do SERPRO e o [Validar do ITI](#), disponível no site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação.

4.4.1.14.2 A verificação de conformidade das assinaturas digitais, deve compor o processo administrativo.

4.4.1.14.2.1 Os documentos de identificação e representação são juntados aos autos do processo seguindo os procedimentos de autuação desta norma.

4.4.1.14.2.2 No caso de a assinatura contratual ocorrer fora das dependências da área contratante, encaminha o contrato ao fornecedor em meio eletrônico, em documento não editável (formato PDF, por exemplo) e adota as providências cabíveis para atestar a veracidade da assinatura, bem como da conferência dos poderes pelo subscritor para assunção daqueles atos.

4.4.1.15 Publica no DOU, conforme [MN, [AE008](#)], o resumo do contrato ou da Ata de RP, para eficácia e início de sua vigência, juntando ao processo a comprovação da publicação.

4.4.1.16 Recebe e arquivava a garantia de execução contratual, se for o caso.

4.4.1.17 Inclui o contrato e anexos no SICLG.

4.4.1.18 Realiza o cadastramento do contrato no ERP/SAP, conforme orientação das cartilhas disponíveis no endereço eletrônico: <https://caixa.sharepoint.com/teams/O365GRP-aprendizagemspge/>.

4.4.1.19 Anexa no SICLG as consultas e diligências, se for o caso.

4.4.1.20 Envia o contrato ou a Ata de RP ao fornecedor, inclui o arquivo no SICLG, de acordo com as orientações da Cartilha que consta do Banco do Saber, arquivo FAQ SICLG Versão 2.0 - Instrumentos Contratuais, disponível na página da GECOT na intranet, endereço eletrônico <http://www.gecot.mz.caixa>.

4.4.1.21 O checklist de procedimentos de contratação disponibilizado no SICLG pode ser utilizado para conferência dos procedimentos.

4.4.1.22 O processo autuado no SICLG fica disponível à CEFOR para tratamento das demandas de gestão formal relacionadas no [MN, [AD242](#)].

4.4.2 GESTOR

4.4.2.1 Consulta no SICLG o contrato ou a ARP e faz a gestão operacional, conforme [MN, [AD242](#)].

4.5 CONTROLE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.5.1 GESTOR

4.5.1.1 Quando houver a necessidade de contratação do bem ou serviço objeto da Ata de RP encaminha a solicitação à CECOT, observado o saldo para não extrapolar o valor/quantidade global previsto.

4.5.2 CECOT

4.5.2.1 Gerencia a Ata de RP, no que se refere:

- ao controle do saldo, em relação ao valor e a quantidade, por meio de conferência dos relatórios disponíveis no ERP/SAP;
- ao pedido de adesão de outros órgãos/entidades ou à utilização por outras regionais da CAIXA;
- a todas as tratativas junto ao Órgão Gerenciador no caso de a CAIXA aderir à Ata de outro órgão/entidade;
- à revogação da Ata; e
- à negociação de preços com fornecedores.

4.5.2.2 Recebe a solicitação do gestor para formalizar as contratações decorrentes da Ata de RP.

4.5.2.3 Verifica a validade e o saldo da Ata de RP, fazendo o acompanhamento para não extrapolar o valor/quantidade global previsto.

4.5.2.4 Para emissão e assinatura do contrato adota, no que for cabível, os procedimentos previstos no item [MN, [4.4.1](#)].

4.5.2.4.1 A assinatura da última parte deverá ser obrigatoriamente do representante CAIXA.

4.5.2.4.2 Adicionalmente, realiza a liberação dos pedidos registrados no ERP/SAP, através da transação ZMM9006, apenas quanto às contratações formalizadas pela GECOT/CECOT.

4.5.2.5 Encaminha nos termos do [MN, [AE008](#)], o extrato de contrato para fins de publicação no DOU, em conformidade com o item [MN, [3.6.5](#)].

4.5.2.6 Anexa ao processo a publicação do extrato de contrato efetuada no DOU.

4.5.2.7 Envia o contrato assinado ao fornecedor e autua o contrato no processo no SICLG.

4.5.2.8 Compete à CECOT disponibilizar no SICLG os contratos, que serão consultados pelo Gestor e pela CEFOR e, no caso de aquisição de material permanente, também pela Coordenação Suplemento.

4.5.2.8.1 Também devem ser disponibilizados no SICLG a proposta e a planilha de custos e formação dos preços contratados, para consulta pelas unidades indicadas no item anterior.

4.6 CONSULTAS DE IMPEDIMENTOS PARA LICITAR E CONTRATAR E DA REGULARIDADE DO FORNECEDOR

4.6.1 IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO

4.6.1.1 Na data de convocação da empresa para formalização da contratação, bem como na data de assinatura do contrato, independentemente do valor do instrumento contratual, é necessário verificar se há suspensão para licitar ou contratar com a CAIXA, impedimento de licitar ou contratar com a União ou declaração de inidoneidade, ativas para a empresa a ser contratada, ou pessoas físicas ou jurídicas enquadradas no item [MN, [3.1.11.5](#)].

4.6.1.1.1 Considera-se como data de assinatura do contrato, a data em que ocorrer a aposição de assinatura pela última parte.

4.6.1.1.2 Nos contratos derivados de ARP, as consultas deverão ser realizadas apenas na data da assinatura.

4.6.1.2 Estará impedida de ser contratada pela CAIXA a empresa:

4.6.1.2.1 Cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor ou empregado da CAIXA;

- a) A consulta é realizada no SILIC, aba "Fornecedores", opção "Nepotismo", a partir do CNPJ da empresa para verificação dos sócios e do CPF do administrador, caso este não faça parte do quadro societário. No caso de contratação de Pessoa Jurídica constituída como MEI, a consulta deve ser realizada pelo CPF do microempreendedor individual.
- b) Caso o administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social se encontre com contrato de trabalho ativo na CAIXA, a situação do vínculo deverá ser diligenciada junto à GETEM.
- c) O percentual de participação societária deve ser verificado no contrato social/alterações da empresa a ser contratada.

4.6.1.2.2 Suspensa pela CAIXA ou impedida de contratar no âmbito da União;

- a) A consulta é realizada nas seguintes ferramentas:
 - SICAF, módulo "Consulta", opção "Situação do Fornecedor", relatório de Ocorrências Impeditivas Vigentes, a partir do CNPJ/CPF a ser contratado.
 - CEIS, CNEP, CEPIM e CNCIA por meio da página de Consultas Restritivas, a partir do CNPJ/CPF a ser contratado.
 - No caso do CNCIA, deve ser verificado se consta no registro da pessoa física ou jurídica resposta "SIM" à pena de "Proibição de Contratar com o Poder Público", pelo prazo assinalado.

4.6.1.2.3 Declarada inidônea;

- a) A consulta é realizada no CEIS e CNCIA por meio da página de Consultas Restritivas, a partir do CNPJ/CPF a ser contratado.

4.6.1.2.4 Constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;

- a) A consulta é realizada no SICAF, módulo Consulta, opção Situação do Fornecedor, relatório de Prováveis Impedimentos Indiretos, a partir do CNPJ/CPF a ser contratado.
- b) Para verificar o impedimento, devem ser realizadas, no mínimo, as diligências abaixo relacionadas:
 - ao SICAF, módulo "Consulta", opção "Quadro de Participação Societária/Administrativa";
 - download dos contratos sociais da empresa a ser contratada e da empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea por meio do SICAF, módulo Consulta, opção Níveis de Cadastramento, Consulta Nível II – Habilitação Jurídica.

- à empresa a ser contratada para ratificar/atualizar as informações cadastradas no SICAF, com a apresentação dos documentos que comprovem que o sócio da empresa a ser contratada não é sócio da empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea.

4.6.1.2.5 Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;

- a) A consulta é realizada no SICAF, módulo “Consulta”, opção “Situação do Fornecedor”, relatório de Prováveis Impedimentos Indiretos, a partir do CNPJ/CPF a ser contratado.
- b) Para verificar o impedimento, devem ser realizadas, no mínimo, as diligências abaixo relacionadas:
 - ao SICAF, módulo “Consulta”, opção Quadro de Participação Societária/Administrativa;
 - à empresa a ser contratada, solicitando a apresentação de documentos comprobatórios de que o administrador não é sócio da empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea.

4.6.1.2.6 Constituída por sócio ou cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

- a) A consulta é realizada no SICAF, módulo Consulta, opção Situação do Fornecedor, relatório de Prováveis Impedimentos Indiretos, a partir do CNPJ/CPF a ser contratado.
- b) Para verificar o impedimento, devem ser realizadas, no mínimo, as diligências abaixo relacionadas:
 - ao SICAF, módulo “Consulta”, opção “Quadro de Participação Societária/Administrativa”;
 - download dos contratos sociais da empresa a ser contratada e da empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea por meio do SICAF, módulo “Consulta”, opção “Níveis de Cadastramento”, Consulta Nível II – Habilitação Jurídica.
 - à empresa a ser contratada para ratificar/atualizar as informações cadastradas no SICAF, com a apresentação dos documentos que comprovem que o sócio ou administrador da empresa a ser contratada não foi sócio ou administrador da empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea no período dos fatos que deram ensejo à sanção.

4.6.1.2.7 Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.

- a) A consulta é realizada no SICAF, módulo “Consulta”, opção “Situação do Fornecedor”, relatório de Prováveis Impedimentos Indiretos, a partir do CNPJ/CPF a ser contratado.
- b) Para verificar o impedimento, devem ser realizadas, no mínimo, as diligências abaixo relacionadas:
 - ao SICAF, módulo Consulta, opção Dirigentes;
 - à empresa a ser contratada para ratificar/atualizar as informações cadastradas no SICAF, com a apresentação dos documentos que comprovem que o dirigente da empresa a ser contratada não atuou como dirigente da empresa declarada inidônea durante o período de vigência da sanção ou no período dos fatos que deram ensejo à inidoneidade.

4.6.1.2.8 Aplica-se a vedação prevista no subitem [MN, [3.1.11.1](#)]:

4.6.1.2.8.1 à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante;

- a) A consulta é realizada no SILIC, aba “Fornecedores”, opção “Nepotismo”, a partir do CPF da pessoa física a ser contratada.
- b) Para verificar o impedimento, deve ser realizada diligência junto à GETEM para verificar se a pessoa física a ser contratada possui contrato de trabalho ativo com a CAIXA.

4.6.1.2.8.2 a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

- a) dirigente CAIXA;
 - A consulta é realizada no SILIC, aba “Fornecedores”, opções “Nepotismo” e SICOW, a partir do CNPJ/CPF a ser contratado, para verificar se os sócios da empresa são relacionados como dependente de dirigente CAIXA ou parte relacionada; no caso de contratação de Pessoa Jurídica constituída como MEI, a consulta deve ser realizada pelo CPF do microempreendedor individual.
 - Caso a consulta SILIC retorne a informação de parte relacionada, deve ser realizada consulta no SICOW, módulo Partes Relacionadas, para verificar se a parte relacionada é referente a parentesco com dirigente CAIXA, hipótese em que a contratação estará impedida.
- b) empregado CAIXA cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela instrução da demanda, pela licitação ou pela contratação ou pela gestão formal, técnica ou operacional do contrato;

- A consulta é realizada no SILIC, aba “Fornecedores”, opção “Nepotismo”, a partir do CNPJ/CPF a ser contratado, para verificar se os sócios da empresa ou a pessoa física a ser contratada é relacionada como dependente de empregado CAIXA; no caso de contratação de Pessoa Jurídica constituída como MEI, a consulta deve ser realizada pelo CPF do microempreendedor individual.
- Caso o sócio da empresa ou a pessoa física a ser contratada seja relacionada como dependente de empregado CAIXA, deve ser realizada diligência para verificar se o empregado CAIXA atua na área responsável pela instrução da demanda, pela licitação ou pela contratação ou pela gestão formal, técnica ou operacional do contrato, hipótese em que a contratação estará impedida.

c) autoridade do Ministério da Fazenda.

- A consulta é realizada no SICAF, módulo “Consulta”, opção “Situação do Fornecedor”, relatório de Situação do Fornecedor, Vínculo com “Serviço Público”.

4.6.1.2.8.3 cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a CAIXA há menos de 6 (seis) meses.

- a) A consulta é realizada no SILIC, aba “Fornecedores”, opção “Nepotismo”, a partir do CNPJ/CPF a ser contratado, para verificar se o proprietário ou sócio foi empregado CAIXA com contrato de trabalho encerrado a menos de 6 meses.

4.6.1.2.9 Com proibição para contratar com o Setor Público.

- a) A consulta é realizada no SILIC, aba “Fornecedores”, opção “SICOW”, a partir do CNPJ/CPF a ser contratado, para verificar se há proibição para contratar com o setor público, hipótese em que a contratação estará impedida.

4.6.1.2.10 Que seja empregador de Trabalho Escravo.

- a) A consulta é realizada no SILIC, aba “Fornecedores”, opção SICOW, a partir do CNPJ/CPF a ser contratado, para verificar se a empresa ou pessoa física a ser contratada é empregador de trabalho escravo, hipótese em que a contratação estará impedida.

4.6.1.2.11 A CAIXA não se relaciona com pessoas físicas ou jurídicas que trazem potencial risco de imagem e reputação à Instituição Financeira, conforme [MN, [AD006](#)].

- a) A consulta é realizada no SILIC, aba “Fornecedores”, opção “SICOW”, a partir do CNPJ/CPF a ser contratado. Quando se tratar de S.A., realizar também a consulta do CPF dos administradores e dirigentes. Caso tenha registro no campo PLD – Prevenção à Lavagem de Dinheiro, a contratação estará impedida.

4.6.1.3 Em relação à consulta SICOW, realizada no SILIC, apenas a proibição para contratar com o Setor Público, Empregadores de Trabalho Escravos e PLD – Prevenção à Lavagem de Dinheiro são impeditivos para contratação.

4.6.1.4 Em casos de indisponibilidade da página de Consultas Restritivas, as consultas referentes ao CEIS, CNEP e CEPIM poderão ser realizadas diretamente no Portal da Transparência do Governo Federal, módulo sanções.

4.6.1.5 Quanto ao CNCIA, a consulta poderá ser realizada, diretamente, no site do CNJ, módulo Sistemas e Serviços, opção Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por Ato que Implique Inelegibilidade (CNCIA), Consultar Requerido/Condenação: Retorna os requeridos cadastrados no sistema, podendo-se detalhar suas respectivas condenações.

4.6.1.6 Aplica-se à licitação de permissionário lotérico o impedimento à pessoa jurídica ou pessoa física, titular e seus respectivos sócios, procuradores e administradores:

4.6.1.6.1 que tenha permissão revogada compulsoriamente;

- a) A consulta é realizada no SILIC, aba “Fornecedores”, opção “SICOW”, a partir do CPF/CNPJ a ser contratado. Caso a consulta retorne a informação no módulo CONRES - R036 – CPF/CNPJ Penalidade Revog Compulsória UL – revogação compulsória de permissão lotérica no Cadastro Informativo de Pessoas Físicas e Jurídicas com relacionamento com a CAIXA, a contratação estará impedida.

4.6.1.6.2 que esteja descredenciada das atividades de Correspondente de qualquer instituição financeira por descumprimento contratual.

- a) A consulta é realizada no SILIC, aba “Fornecedores”, opção “SICOW”, a partir do CPF/CNPJ a ser contratado. Caso a consulta retorne a informação no módulo CONRES - R035 – Impedido ser contratado como CCA/UL, a contratação estará impedida.

4.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

4.6.2.1 A consulta é realizada no SICAF, módulo “Consulta”, opção “Situação do Fornecedor”, relatório de Situação do Fornecedor, nível III – Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal, caso exigida.

4.6.2.1.1 Na impossibilidade de consulta ao SICAF, seguem os sítios oficiais para a emissão das certidões:

- b) Para Pessoa Jurídica:

- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), mediante o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, a consulta é realizada no sítio eletrônico oficial, pelo link: https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp;
- Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, a consulta é realizada no sítio eletrônico oficial, pelo link: [Consultar certidões de regularidade fiscal emitidas — Português \(Brasil\) \(www.gov.br\)](http://www.gov.br), no item “Etapas para a realização deste serviço”.
- Certificado de Regularidade do FGTS, a consulta é realizada no sítio eletrônico oficial, pelo link: <https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf>
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, a consulta poderá ser feita no sítio eletrônico oficial, pelo link: [Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas \(tst.jus.br\)](http://tst.jus.br).

c) Para Pessoa Física:

- Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), mediante o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, a consulta é realizada no sítio eletrônico oficial, pelo link: <https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapublica.asp>;
- Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, a consulta é realizada no sítio eletrônico oficial, pelo link: [Consultar certidões de regularidade fiscal emitidas — Português \(Brasil\) \(www.gov.br\)](http://www.gov.br), no item “Etapas para a realização deste serviço”.
- Comprovante de inscrição no INSS ou PIS/PASEP, emitida em conjunto com a certidão acima indicada.

4.6.2.1.1.1 No caso de MEI sem empregados, fica dispensada a consulta ao Certificado de Regularidade do FGTS, sendo substituída por declaração do fornecedor informando não ter empregados.

4.6.3 TRANSAÇÃO COM PARTES RELACIONADAS

4.6.3.1 Deve ser realizada consulta no SILIC, aba “Fornecedores”, opção SICOW para verificação e monitoramento das contratações envolvendo Partes Relacionadas, conforme [MN, [CR464](#)].

4.6.3.1.1 Deve ser consultado o CPF do contratado, se pessoa física, ou CNPJ, se pessoa jurídica, com vistas a identificar fornecedores que se enquadrem na definição de Partes Relacionadas do [MN, [CR464](#)].

4.6.3.1.1.1 No caso de fornecedor Pessoa Jurídica, a consulta realizada pelo SILIC apresenta o resultado do SICOW - Partes Relacionadas para todos os sócios do CNPJ consultado.

4.6.3.1.1.2 No caso de contratação de Pessoa Jurídica constituída como MEI, a consulta deve ser realizada pelo CPF do microempreendedor individual.

4.6.3.1.2 Na indisponibilidade do SILIC a referida consulta poderá ser realizada via:

- SIPES, opção SICOW – <http://sipes.caixa>;
- SICOW, módulo Partes Relacionadas – <http://sicow.caixa/sicow-portal/pages/home.ccf>; ou
- Compliance.CAIXA – <http://compliance.caixa/tpr/>.

4.6.3.1.2.1 No caso de fornecedor Pessoa Jurídica, quando a consulta for realizada pelos sistemas indicados no item [4.6.3.1.2](#), além do CNPJ do fornecedor, deve ser realizada, individualmente, a pesquisa do CNPJ/CPF de todos os sócios da empresa.

4.6.4 REGULARIDADE CADASTRAL

4.6.4.1 A consulta ao CADIN é realizada no SILIC, aba “Fornecedores”, opção CADIN, e o registro de ocorrência é impeditivo para a contratação.

4.6.5 ATENDIMENTO À CIRCULAR BACEN 3978/2020 – CONHEÇA SEU FORNECEDOR

4.6.5.1 Para todas as contratações, as consultas realizadas para verificação dos impedimentos para contratação, de acordo com o item [MN, [4.6.1](#)] e subitens, e as consultas realizadas para verificação da regularidade do fornecedor, conforme os itens [MN, [4.6.2](#)] a [MN, [4.6.4](#)], bem como eventuais diligências, devem ser unificadas em arquivo único PDF e incluídas como Anexo do Instrumento Contratual, no formulário de arquivo anexo do Instrumento Contratual do SICLG:

4.6.5.1.1 Para o correto arquivamento e tratamento das informações, o anexo, contendo as referidas consultas e diligências, se for o caso, deve ser cadastrado no Tipo: “Regularidade do Fornecedor” e opção “Classificação do Grau de Sigilo: Público”.

4.6.5.1.2 Na aba Instrumento Contratual não devem ser disponibilizados arquivos na extensão ".zip".

4.6.6 RISCOS SOCIAIS, AMBIENTAIS, CLIMÁTICOS E RISCO DE TERCEIROS NO CONTRATO

4.6.6.1 Para registro no SICLG, deve ser solicitada manifestação do Gestor sobre potenciais riscos sociais, ambientais ou climáticos para a CAIXA apresentados pelo objeto e/ou fornecedor do futuro contrato.

4.6.6.1.1 Aplica-se o [MN, [4.6.6.1](#)] para contratos vinculados a aquisições de bens, serviços e obras para a CAIXA.

4.6.6.1.2 Estão dispensadas da rotina indicada no item [MN, [4.6.6.1](#)] os contratos de locação, cessão e comodato, bem como contrato de permissionários lotéricos, contratos advindos de credenciamento e contratações para fundos.

4.6.6.1.3 Em caso de dúvidas o [MN, [CR553](#)] pode ser consultado.

4.6.6.1.4 A solicitação de manifestação deve ser enviada ao Gestor demandante até a data de convocação da empresa para assinatura do contrato e os campos correspondentes no SICLG deverão ser ajustados no momento do cadastramento do contrato assinado de acordo com a manifestação recebida.

4.6.6.2 Deve ser realizada consulta ao IBAMA e ICMBio por meio da página de [Consultas Restritivas](#), a partir do CNPJ/CPF a ser contratado, para conferência de irregularidades ambientais.

4.6.6.2.1 O resultado é juntado às demais consultas de regularidade do fornecedor e anexada no SICLG, e o campo correspondente no SICLG deve ser preenchido quando do cadastramento do contrato assinado.

4.6.6.3 Deve ser verificado se o CNAE principal do fornecedor está listado no [MN, [AE124](#)], apensado "Lista de CNAES", que traz a relação de CNAES de empresas sujeitas à apresentação de licença ambiental.

4.6.6.3.1 O CNAE principal da empresa pode ser encontrado no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral disponibilizado pela [Receita Federal](#), ou no documento de constituição da empresa.

4.6.6.3.2 Quando o fornecedor for sujeito ao Licenciamento Ambiental, a informação deve ser encaminhada para o gestor demandante como subsídio para identificação dos riscos quando da solicitação de manifestação detalhada no item [MN, [4.6.6.1](#)].

4.6.6.3.3 O resultado da pesquisa deve ser registrado no campo correspondente do SICLG, quando do cadastramento do contrato assinado.

4.6.6.4 Deve ser realizada consulta à Lista de Terceiros Relevantes definida pela GEREP, nos termos do [MN, [CR555](#)], disponível no endereço https://contratos.caixa/informacoesgerenciais/?a=fornecedor_relevante, a partir do CNPJ/CPF a ser contratado.

4.6.6.4.1 O resultado da pesquisa deve ser registrado no campo correspondente do SICLG quando do cadastramento do contrato assinado.

5 ANEXOS

5.1 Anexo I – Guia Rápido

5.2 Anexo II – Padrões técnicos para digitalização de documentos.

5.3 Anexo III – Lista de documentos para compor o processo

5.4 Anexo IV – Roteiro para Elaboração de Estudo Preliminar

5.5 Anexo V – Lista para verificação de apólice de seguro garantia